2026年10月14日 試験開始

政治・経済
2学期中間 更新版

理解する → 何も見ずに答える → 理由を説明する

全180問の要求判断に対応 / 2026年10月10日

学習目標68件・独自演習238問。問題集54枚・出版社解答28枚の問題文、全選択肢、図表、解説を確認しました。

対応確認180/180は作成者による要求判断の照合です。学習効果の完全な同等性や、独立した第三者の監査を保証するものではありません。180問対応監査に各判断と演習IDを記録しています。

使い方

1. 解説と比較表で、制度の目的・分母・手続を理解する。
2. 問題は解答を隠して解く。組合せは各文の根拠、誤文は訂正まで説明する。
3. 解答で選ばなかった選択肢の理由を確かめ、間違いをアプリで反復する。
4. 直前は10ページ短縮版で数字・例外を点検する。

基準日2026年10月10日。旧制度や歴史上の議席数は出題当時の条件で読み、現在の制度と分けます。2026年の党別議席・連立の暗記は追加していません。旧60ページ版は別ファイルのまま保存しています。

構成

第1部 解説・比較表（S01〜S32と追加N01〜N36）
第2部 確認問題（アプリと同じID・数表・図）
第3部 解答と全選択肢の検討

政治制度

政治制度は「誰が行政を担当するか」「議会とどう責任を取り合うか」で考えます。共和制・君主制という元首の分類と、議院内閣制・大統領制という執政の分類は別です。

着眼点	議院内閣制	米国型大統領制
存立の根拠	議会の信任	議会とは別に選ばれる大統領
不信任	内閣の存立に影響	通常の不信任制度はない
解散	制度上認められ得る	大統領は議会を解散しない

S01 連邦制と単一制

連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

確認根拠：プリント1 p1 国家の構成

S02 議院内閣制と大統領制

議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

確認根拠：プリント1 p1 執政制度

N01 直接民主制と代表制の思想

- 代表者を選ぶ制度を批判した思想家を、ロックでなくルソーと整理する。 ルソーは人民主権と直接民主制を重視し、ロックは議会を通じた政治を主張した。
- この代表制批判はルソー。モンテスキューの権力分立論と区別する。
- 地域の有権者が集まって自治の意思決定をするタウン・ミーティングは直接民主制の例になる。 タウン・ミーティングは米国ニューイングランドで植民地時代から行われた直接民主制の例。
- 草の根民主主義は一般の人々の積極的な政治参加を指し、米国の市民活動などと結び付く。

確認根拠：問題集p.26・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N02 国別の権力関係と上下両院

- 米国を連邦・大統領制、英国を単一・議院内閣制に分類した。 米国は連邦国家で大統領制。英国は単一国家で議院内閣制。国家構成と執政制度の二軸を分ける。
- フランスは単一国家の半大統領制、ロシアは連邦国家の半大統領制として問題集の類型を読む。 問題集の類型では仏は単一・半大統領、露は連邦・半大統領。これは制度分類であり政治的自由の評価とは別。
- ドイツの大統領は象徴的役割が中心で、議院内閣制の首相が政治の実権を担う。
- 米国上院は各州2名、下院は州人口に応じる。上院は高官・最高裁判事人事や条約への同意権を持つ。
- 人事同意・条約同意は上院の権限であり、下院だけの権限ではない。
- 英国では下院が直接選挙で選ばれ、非公選の上院に対して下院優越が認められる。 英国は下院優越で、下院多数党の党首が首相となる。上院には世襲貴族等に由来する非公選の構成がある。下院優越の確立は1911年。
- フランス大統領は国民が直接選び、首相と併存するが、議会による内閣への不信任もある。 フランスの半大統領制は、大統領の直接選挙と議院内閣制的な責任関係を併せ持つ。
- 米国は厳格な権力分立で議員兼職・議会解散・通常の不信任はない。弾劾、拒否権、教書を区別する。
- 日本の両院は公選で、法律案の再可決は衆議院の出席議員の3分の2以上による。 英国の非公選上院とは異なる。米国の人事・条約への同意は上院。日本の法律再可決は総議員でなく出席議員が分母。

確認根拠：問題集p.26-27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N03 民主化を二軸と歴史で判断する

- 選挙権が広くても政府批判が抑圧されれば、包括性と自由化の両方が高いとはいえない。 包括性は参加する人の広がり、自由化は抑圧なく政府に反対できる程度。ソ連の形式的普通選挙だけで自由化を高くしない。
- 日本国憲法下の普通選挙と表現の自由は、参加・異議申立ての両軸を高くする条件になる。 現行日本は包括性と自由化がともに高い類型。19世紀英国のチャーティスト運動期は参加が限定された。
- 男女普通選挙の普及は20世紀。世界初はニュージーランド1893年、独1919年、米1920年、日本の女性参政権は1945年。
- 選挙権の拡大に伴い、地域有力者中心の名望家政党から、多数の有権者を組織する大衆政党へ進んだ。 名望家政党→大衆政党の順。選挙権の拡大が組織の変化を促した。
- ナチスは1932年の選挙等で議席を拡大し、1933年の首相就任と全権委任法を経て独裁化した。
- スターリンの粛清、日本の1940年の大政翼賛会、1980年代の韓国・フィリピンの民主化を別の歴史過程として整理する。 レーニン死後のスターリンによる粛清・農業集団化、近衛の新体制運動、韓国・フィリピンの独裁批判と民主化を混同しない。

確認根拠：問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N04 多数者支配と開発独裁

- 多数者支配では意思決定が速くても、少数派の声が政策から排除されるおそれがある。 多数者支配型は多数派中心。多様な代表の妥協・合意を重視する合意型と区別する。
- 二大政党制でも第三党は存在し得る。比例代表は少数党の代表を得やすく、合意型と結び付きやすい。
- 外国資本による工業化を進め、反対活動を抑える開発独裁は東南アジアにも存在した。 フィリピンのマルコス、インドネシアのスハルトなど。経済発展・外資導入と自由の制限が併存し、軍事クーデター等の成立例もある。
- 経済発展を目指す強権政治が特徴であり、自由な政治活動や政府批判の制限に注意する。

確認根拠：問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

憲法・人権

憲法は国家の権力を制限し、人権を保障する基礎です。制度の比較では主権の所在を、改正では分母と手続を確認しましょう。家族法の問題は出題の基準日を先に確かめます。

区別	判断の基準	混同注意
自由権／社会権	不当な介入からの自由／生活保障等のための積極的役割	信教は自由権、生存は社会権
婚姻時の氏／再婚禁止期間	民法750条／旧733条	夫婦の氏と待機期間は別問題
2016年／2024年	100日へ短縮／再婚禁止期間の廃止	昔の判例を現在の規則にしない
改正発議／国民投票	各院の総議員の2/3以上／有効投票総数の過半数	出席者・有権者総数を分母にしない

S03 明治憲法と日本国憲法

明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

確認根拠：プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S04 憲法改正の二段階

憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

確認根拠：プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S05 社会権と自由権

自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

確認根拠：訂正報告 p40 Q22／e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S06 婚姻と法改正の時点

民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

確認根拠：訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3／e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

S07 父母両系血統主義

国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

確認根拠：訂正報告 p43 Q4-3／e-Gov 国籍法2条1号

N05 旧憲法・天皇・新憲法の成立

- 衆議院選挙は明治憲法下にもあった。一方、内閣の規定は明治憲法になく、各国務大臣が天皇を輔弼した。現行憲法は内閣を規定する。
- 貴族院は皇族・華族や勅選議員等から成り、衆議院の制限選挙と区別する。現行参議院は普通選挙による。
- 明治憲法の天皇主権・法律の留保と、現行憲法の国民主権・永久不可侵の人権は対照的である。 旧憲法は天皇が統治権を総攬し、臣民の権利を法律の範囲で保障した。宣戦・条約締結や統帥は天皇大権。現行憲法は国民主権・平和主義・人権尊重を採る。
- 統帥権の独立により軍の指揮への議会の関与は認められなかった。現在の文民統制と混同しない。
- 美濃部達吉の天皇機関説は大正期の政党内閣を支えたが、1935年に公的に否定された。 国家を法人とし天皇をその機関と捉える学説。昭和期の国体明徴声明と著書の発禁を歴史上の出来事として位置付ける。
- 皇位継承の詳細は皇室典範。天皇は国政権能を持たず、国会の指名に基づく総理任命を政治的判断で拒否しない。国事行為には内閣の助言と承認が必要。
- 1945年の女性参政権法制化は、1946年の日本国憲法公布に先行した。 女性参政権は1945年の選挙法改正で認められ、1946年の総選挙で行使された。公布1946年11月3日、施行1947年5月3日と分ける。
- 幣原内閣の松本委員会案は天皇権限の温存等を理由にGHQが退けた。GHQ草案を基に政府案が作られ、帝国議会が生存権等を修正し可決した。形式は旧憲法の改正である。

確認根拠：問題集p.33・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N07 国民主権・最高法規・国民の責務

- 国民による改正承認、公務員の選定罷免、代表者から成る国会は国民主権を具体化する。 国民が政治の最終決定権を持つことを具体化する制度。最高裁裁判官の国民審査も含む。
- 総理と大臣が文民である要件の直接の趣旨は、軍事に対する文民統制である。 文民統制と国民主権は関連しても、設問で問う直接の制度趣旨は区別する。
- 代表制を基本としつつ直接民主制の手続を併用できる。自治体は条例で住民投票を設け得る。
- 選挙運動のための戸別訪問は公職選挙法で禁止される。主権原理だけで選挙運動の法規制は無効にならない。
- 憲法に反する法律・命令等は効力を持たないという規定は、最高法規性を示す。 憲法98条1項。国会の地位、文民要件、地方自治の本旨とは条文と趣旨を分ける。
- 憲法は国民に人権の保持を不断の努力で行う責務を定めている。 憲法12条。教育の義務は子に普通教育を受けさせる保護者の義務、勤労は権利と義務、納税は義務。
- 普通教育を受けさせる義務と、教育を受ける権利を区別する。団結権は権利であり加入義務ではない。環境保全の国民義務は憲法に明記されない。

確認根拠：問題集p.34・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08 安全保障の根拠と歴史的制度

- 日本への攻撃と他国への攻撃を契機とする自衛は分類が異なり、日本が後者を行使するには存立への危険、他に適当な手段がないこと、必要最小限度という要件を満たす必要がある。 自国への攻撃は個別的自衛権、他国への攻撃を契機とするのは集団的自衛権。2014年閣議決定・2015年法制では、密接な関係にある他国への攻撃で日本の存立と国民の生命・自由・幸福追求権が根底から覆される明白な危険、他に適当な手段がないこと、必要最小限度にとどまることを要する。
- NATOは集団的自衛権。国連の強制措置は集団安全保障であり、PKOとも別。湾岸戦争後の日本の掃海派遣は政府説明上、集団的自衛権の行使ではない。
- 1951年は旧安保条約。1960年に新安保へ改定され安保闘争が起きた。新条約は日本の領域内の日本または米国への武力攻撃に共同対処する。
- マッカーサーの指示による警察予備隊発足は、自衛隊成立前の1950年である。 警察予備隊1950年→保安隊1952年→自衛隊1954年。GHQが一貫して自衛組織を拒絶したわけではない。
- 1992年のPKO協力法、対テロ支援、イラク支援、海賊対処は、それぞれ異なる法的根拠を持つ。 PKO協力法でPKO参加が可能となりカンボジア等へ派遣。モザンビークPKOも同法。テロ対策特措法・イラク特措法・海賊対処法による派遣をPKOと一括しない。
- イラクへは人道復興支援等で実際に派遣された。ソマリア沖の活動は海賊対処の法制で、PKOではない。
- 最高裁は安保条約を違憲と判断していない。高度の政治性を理由に司法判断を抑制する統治行為論と関連する。
- 問題集の歴史的叙述では非核三原則の放棄はなく、総理・国務大臣は全員文民。防衛相だけの憲法上の例外はない。
- 2014年の三原則は条件を設けて移転を認める枠組み。旧武器輸出三原則からの変化であり、全面禁止と説明しない。後年の運用改定と区別する。
- 2013年に設置された国家安全保障会議は内閣に置かれ、自衛隊の最高指揮監督権は総理にある。 国家安全保障会議は重要事項を審議。最高指揮監督権を防衛相と取り違えない。1978年・1997年・2015年のガイドラインも日米協力の歴史として整理する。
- 在日米軍駐留経費の日本側負担を、歴史的には思いやり予算と呼んできた。 通称と条約の安全保障上の義務を区別する。問題集の呼称を現在の全経費の正式名称とみなさない。
- 掃海派遣1991年→PKO協力法とカンボジア派遣1992年。活動名だけでなく年と法的根拠を照合する。

確認根拠：問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N09 人権の衝突・公共の福祉・社会権

- 経済的自由は公共の福祉による制約を受けることがあり、正当な補償の下で私有財産を公共のために用い得る。 職業選択の自由22条・財産権29条は公共の福祉との調整を明記する。職業選択には営業の自由も含む。財産権は絶対無制限ではない。
- プログラム規定説は国の政治的・道義的目標を示すという立場。具体的権利説と区別する。
- 日本国憲法下では、精神的自由より経済的自由に積極的な制限が認められやすい。 社会政策上の経済規制と精神的自由への規制は同一には扱わない。明治憲法やナチスに現代の人権優先の原理を投影しない。
- 年代が逆。自由権の保障から社会権の保障への歴史的展開を押さえる。
- 取材が生活の平穏を脅かす場合や、宗教儀式が相手を傷つける場合は、自由同士または人身との衝突を調整する必要がある。 報道・信教の自由も第三者の権利と調整する。虚偽広告の営業活動と顧客の財産も衝突し得る。
- 国家による表現の制約の問題であり、私人相互の衝突という設問条件とは区別する。

確認根拠：問題集p.36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N10 人権分類と立憲主義の判断

- 信教の自由は自由権、選挙権は参政権。国家賠償請求権は国家に行為を求める請求権。
- 社会権は20世紀に発展し、生存・教育・労働基本権を含む。 自由権中心の18〜19世紀の権利保障から、20世紀の社会権へ拡大した。財産権や選挙権を社会権に混ぜない。
- 立憲主義は多数者からも自由と平等を守る。裁判所は自ら判断し、住民の反対や人権保障条項の改正限界という議論も認められる。国家権力の無条件強化とは違う。
- 環境・プライバシー・名誉の権利と、表現・職業選択・生存・選挙の権利は、憲法への明記の有無で区別できる。 新しい人権は条文に名称が明記されなくても13条等を根拠に議論する。自己決定権も自由権的性質を持つが明文規定とは区別する。

確認根拠：問題集p.37・42・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N11 形式的平等と実質的平等・家族法

- 同等の能力の応募者から、人数が著しく少ない女性に機会を優先的に提供する施策は実質的平等の考え方に沿う。 現実の格差を是正する積極的措置。性別を考慮せず一律に扱う形式的平等と区別する。
- 同一賃金、性別を問わない入試、男女で同一定年を求める規則は、原則として一律に扱う形式的平等の例になる。 一律の取扱いと、積極的機会提供を行う実質的平等を設例から区別する。
- 戦後は家制度等を改め個人の尊厳・両性の本質的平等に対応したが、民法750条の法律婚は夫または妻の氏を選ぶ。
- 1985年の男女雇用機会均等法と1999年の男女共同参画社会基本法は、異なる法律である。 均等法は女子差別撤廃条約批准への国内法整備と関連し、雇用の差別禁止へ強化された。基本法は社会参画の枠組み。国会議席を男女同数にする規定ではない。
- 女性の再婚禁止期間は2016年に短縮、2024年4月に廃止されたので、旧判例と現在の結論は時点を分ける。2016年は6か月から100日への短縮、2024年4月1日に廃止。最高裁の旧法判断を現行法へそのまま適用しない。
- 1984年改正・1985年施行で父母両系血統主義へ。出生時に父または母が日本国民という国籍法2条を確認する。

確認根拠：問題集p.37-38・43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N12 精神的自由・政教分離・検閲

- 政治的意見を共有する団体を作る自由は、財産権でなく精神的自由に分類する。 結社の自由は21条。弁護人依頼は人身の自由、財産利用は経済的自由、良好な環境は新しい人権。
- 最高裁は憲法の人権規定の私人間への直接適用を否定し、当該採用拒否を違憲とはしなかった。
- 愛媛玉串料訴訟の公金支出は違憲、東大ポポロ事件では学問の自由と大学自治を関連付けた。 愛媛は20条・89条の政教分離違反。学問の自由には大学自治も含まれる。津地鎮祭等の別事件と一律に扱わない。
- 報道の自由は表現の自由に含まれるが、取材対象のプライバシーと衝突することがある。 21条は通信の秘密と検閲禁止も規定。1999年情報公開法に知る権利という名称は明記されていない。
- 「石に泳ぐ魚」事件で出版差止めが認められた。表現とプライバシーの調整が必要。
- チャタレイ事件はわいせつ文書規定を合憲とし、捜査の通信傍受には裁判官の令状を必要とする。 通信傍受法は1999年。特定秘密保護法は2013年に外交・防衛等の秘密漏えいを規制する制度として制定。両者を同じ法律としない。
- 自治体計画の審査は思想内容等の表現物への検閲とは異なる。新聞・サイト・小説を行政が発表前に禁ずる例と比較する。
- DV防止法の成立2001年と、通信傍受法の成立1999年は、同じ出来事の呼び名ではない。 DV防止法は配偶者等からの暴力への保護・防止。通信傍受法は一定犯罪の捜査に関する令状等の手続。目的と制定年を対応させる。

確認根拠：問題集p.38-39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N14 経済的自由・財産・知的財産

- 営業の自由は職業選択の自由に含まれる解釈上の権利であり、名称がそのまま憲法に明記されているわけではない。 22条の解釈に含む。経済的自由は公共の福祉の制約を受け、29条は財産内容を法律で定める。
- 29条は財産権を保障するが最低所有量の規定ではない。25条の最低限度の生活と混同しない。公共利用には正当な補償が必要。
- 私的な利用であっても違法な海賊版の録音録画のダウンロードには刑罰の対象となる場合がある。 著作権の保護と私的利用の例外は無制限ではない。知的財産基本法2002年、知財高裁2005年という制度の年も整理する。
- 知財高裁は東京高等裁判所の特別の支部。特別裁判所とは別で、特許庁は知的財産を扱う行政機関である。
- 公害被害の救済は不法行為等の既存の根拠でも可能。環境権の独立承認の有無と賠償の可否を分ける。

確認根拠：問題集p.39-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N15 社会権を具体化する施策

- 朝日訴訟と堀木訴訟の最高裁判断は、憲法25条だけから直ちに特定額の給付が決まるとしたものではない。朝日訴訟1967年は原告死亡による訴訟終了で、傍論で行政の裁量を説明。堀木訴訟1982年は年金と手当の併給制限を合憲とし立法の広い裁量を認めた。学説上の分類と個別請求の成否を一対一に結び付けない。
- プログラム規定説の説明では直ちに具体的給付を請求する法的権利としない。国の政治的・道義的責務という説明と区別する。
- 職業紹介は勤労権、生活保護は生存権、組合加入を理由とする解雇の禁止は団結権に対応する。 ハローワーク等による就業機会、生活保障、不当労働行為の禁止を具体例から分類する。労働基本権は生存権を実質的に支える。
- 国公立学校の特定宗教教育は政教分離から認められない。社会権と信教の自由を混同しない。
- 義務教育で授業料だけでなく教科書の無償配布も法制度として行われている。 憲法の義務教育無償と、教科書無償給与の法律を区別しつつ制度として整理する。
- 勤労の義務は強制労働の根拠ではない。公務員の労働基本権には制約があり、人事院勧告等の代償措置がある。

確認根拠：問題集p.40-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N16 参政権の主体・国民審査・国家賠償

- 在外邦人の選挙権を比例代表に限る旧規定を、最高裁は2005年に違憲とした。 海外居住の日本国民の国政参加の保障。外国籍の永住者の国政選挙権とは別問題。
- 女性参政権は1945年に法制化され、1946年の選挙で行使されたので、1947年の憲法施行後に初めて認められたわけではない。 法制化・初行使・憲法施行を年代で区別する。男女共同参画法で国会議席が男女同数になったわけでもない。
- 自治体の首長の直接選挙は憲法に根拠があり、衆議院選挙権は日本国民18歳以上、参議院の被選挙権は日本国民30歳以上である。 永住外国人に国政選挙権はない。成人年齢・投票年齢と被選挙権年齢を区別する。
- 条約は国会承認。国民審査は最高裁裁判官の罷免の可否で、選挙による任命ではない。
- 国家賠償請求は国または地方公共団体への損害回復を求める制度で、情報公開法は行政情報の公開を扱う。国家賠償と刑事補償は別。情報公開法をプライバシーの積極的実現だけの法律としない。
- 裁判を受ける権利は憲法32条、国家賠償請求権は17条、刑事補償は40条であり、信教の自由や財産権と分類が異なる。 請求権は権利救済等を国家へ求める。財産権29条は経済的自由、信教20条は精神的自由、生存25条は社会権。

確認根拠：問題集p.41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N17 国際人権文書を条文の内容から分類する

- 教育・労働・生活等を扱うA規約と、意見を持つ自由等を扱うB規約を区別する。 Aは社会権規約、Bは自由権規約。自由権は国家からの自由、社会権は国家による生活保障と関連する。
- 自由権規約の第一選択議定書は、国内救済を尽くした個人の通報制度を扱う。 B規約本体の意見の自由の規定と、第一選択議定書の個人通報を条文内容で識別する。日本は同議定書未批准。
- 世界人権宣言は宣言、国際人権規約は法的拘束力を持つ条約。採択年と日本の批准1979年を分ける。
- 女子差別撤廃条約への対応は国籍法と雇用機会均等法、子どもの権利条約は18歳未満の子を権利主体とすることに関連する。 女子差別撤廃条約採択1979年・日本批准1985年。子どもの権利条約採択1989年・日本批准1994年。
- 採択前に批准できない。1965年の人種差別撤廃条約、1979年の女子差別撤廃条約、1989年の子どもの権利条約を時系列で整理する。
- 国際人権規約への日本の批准は1979年で、A規約の一部事項の留保とB規約議定書の未批准は別の状態である。 未批准と一部留保を区別する。公務員争議権や公休日報酬等の留保という問題集の説明を、規約全体の未批准に置き換えない。

確認根拠：問題集p.42-43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N18 新しい人権・情報公開・個人情報

- メディアへの反論機会はアクセス権、行政情報の開示は知る権利、自分の情報の管理はプライバシーの権利に対応する。 対象と求める行為で分類する。請願16条、営業22条、表現21条は新しい人権そのものと区別する。
- 環境権は13条・25条などに根拠を求める新しい人権だが、最高裁が独立の権利として確立したとはいえない。 大阪空港訴訟1981年で環境権は独立の権利として認められなかった。サンケイ新聞意見広告事件1987年でもアクセス権は認められなかった。
- 何人も請求できる。不開示への不服申立てや訴訟も可能。知る権利という名称の明記と制度化を区別する。
- 消費者保護基本法1968年は情報公開法より先であり、自治体の情報公開・個人情報保護条例も国の法に先行した。 年を比較する。消費者保護基本法は2004年に消費者基本法へ。条例が1999年の国法を受け初めて作られたという説明は誤り。
- 公職の説明責任と個人の私生活情報保護は異なる。公的関心があるという理由だけで無条件に全情報を公開しない。
- 企業や行政機関の保有個人情報について本人が開示等を求める制度があり、第三者提供は原則本人同意を要する。 開示・訂正・利用停止等には法の要件・例外がある。従業員が無制限に顧客情報を第三者へ渡せるわけではない。本人同意のある適法な業務利用と無断提供を分ける。
- 東京地裁がプライバシー侵害を認めた小説の事件。企業データ削除の最高裁判決ではない。13条の幸福追求権を根拠に考える。
- 2003年の制度史と、2021年改正による法の一元化（国等2022年、地方2023年施行）を区別する。古い五法体制を現行体制としない。

確認根拠：問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N19 少数者・外国人・子どもの権利

- 女子差別撤廃条約の国籍に関する男女平等への国内対応として、国籍法の父母両系血統主義への改正を選べる。 条文が国籍の男女平等を求めているなら、別分野の正しい出来事だけでは対応にならない。1984年改正・1985年施行。2008年には婚外子の国籍取得の婚姻要件が違憲とされた。
- 死刑廃止を扱う第二選択議定書は未批准。第一選択議定書は個人通報。A規約の一部留保と議定書全体の未批准を区別する。
- 1997年に北海道旧土人保護法を廃止。先住民族の明記は2019年法。部落差別では同和対策審議会答申と特別措置法を関連付ける。
- 障害者の法定雇用率制度は障害者雇用促進法によるもので、民間企業にも適用される。 障害者基本法1993年だけに雇用率を求めない。人種差別撤廃条約は1965年採択・日本1995年加入。
- 外国人にも性質上日本国民だけを対象とするものを除き人権保障が及び、条件を満たせば社会保険等の対象にもなる。 最高裁1995年は永住外国人の地方参政権を憲法上保障しなかったが、地方選挙権を法律で与えることまで禁止しないとした。国政選挙権への拡張は不可。
- 外国人登録法の指紋押捺制度の廃止1999年と、外国人登録制度自体の廃止2012年は別の変化である。 旧外国人登録法の歴史。現在の入国管理の生体情報制度とは対象・根拠が別。宗教団体への公金支出は89条の問題で積極的格差是正とは別。
- 子どもの権利条約は18歳未満を権利主体とし、子どもの意見表明を尊重するが、成人と常に同一の取扱いだけを要求するものではない。 1989年採択・日本1994年批准。保護を要する年齢差はあり得る。児童虐待防止法は2007年改正で立入調査等を強化。児童買春・児童ポルノ禁止法は1999年制定・2004年改正。
- 国公立学校で特定宗教の教育をすることは政教分離に反する。条約の信教の自由から公教育による宗教教育を導かない。

確認根拠：問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

国会・内閣

国民が議員を選ぶ→国会が総理を指名する→総理が国務大臣を任命する、というつながりを先に理解します。議決条件の違いは、何を決めるのかによって整理します。

制度	数・割合	条件・例外
本会議の定足数	総議員の1/3以上	通常の議決は出席者の過半数
法律案の再可決	衆議院出席議員の2/3以上	参議院の60日不議決は自動成立ではない
予算・条約の優越	参議院の不議決30日	休会中を除く。両院不一致には協議会の手続
首相指名の優越	参議院の不議決10日	法律案の再可決要件を当てはめない
内閣不信任	10日以内の衆議院解散か総辞職	参議院の問責とは異なる
国務大臣	過半数は国会議員、全員は文民	総理は国会が指名し天皇が任命

S08 国会の会期と召集

常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

確認根拠：プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52〜54条

S09 定足数と議決の分母

本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

確認根拠：プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S10 法律案と衆議院の優越

法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

確認根拠：プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S11 予算・条約・首相指名の優越

予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

確認根拠：プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S12 全国民の代表と議員特権

国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

確認根拠：訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S13 内閣の組織と文民

内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

確認根拠：プリント5 p1 組織／e-Gov 日本国憲法66〜68条

S14 不信任と総辞職

衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺や、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

確認根拠：プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69〜71条

S15 内閣と国会の職務分担

内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

確認根拠：プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

N06 特別多数・通常議決・公布

- ある院の議員除名に必要な賛成は、出席議員の3分の2以上である。 除名は憲法58条の特別多数。総議員を分母にする憲法改正発議とは違う。
- 内閣不信任と条約承認は、通常は出席議員の過半数による議決である。 不信任と条約承認に、除名や法律再可決の3分の2を移してはいけない。条約には予算と同じ衆議院優越がある。
- 法律案に衆議院先議の義務はない。両院協議会の成案は改めて両院の議決を要する。衆議院先議は予算。
- 憲法95条の特別法には、その自治体の住民投票による過半数の同意が必要。議会の同意では代替しない。
- 成立した法律の公布は、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為である。 法律を議決する国会と、法律を公布する天皇を区別する。天皇の独自の立法権ではない。
- 最低投票率は規定されていない。18歳以上の投票で有効投票総数の過半数の賛成を要し、3分の2ではない。
- 地方の直接請求と国の憲法改正手続は別。改正原案提出→各院総議員2/3以上で発議→国民承認→天皇公布の順。
- 憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上で、両院合計や出席議員だけを分母にはしない。 各議院別の総議員2/3以上→有効投票総数の過半数による承認→天皇の公布。地方特別法の住民投票や法律再可決とは別。

確認根拠：問題集p.33-35・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N20 国会の構成・議員・委員会

- 帝国議会には非公選の貴族院があり、現行国会は両院公選で首相を指名する。 旧憲法には緊急勅令があり、現行憲法にない。現行国会議員は全国民の代表であり、選出団体による命令委任・国民によるリコールは制度化されていない。
- 日銀総裁などの国会同意人事には衆議院の優越はない。定数は法律で変更できる。常会は毎年1月召集・150日。党首討論は1999年の国会改革と関連。
- 議員除名は弾劾裁判所でなく当該議院の出席議員の3分の2以上で決める。 弾劾裁判所は裁判官の罷免。議員の歳費・不逮捕・免責特権を区別する。不逮捕は会期中が原則で現行犯等の例外、免責は院内の発言・表決について院外で責任を問わない。
- 日本は委員会中心主義で、総予算と重要な歳入法案は原則として公聴会が必要だが、法律案一般に一律の開催義務はない。 国会法51条2項。同一内容の案件で既に公聴会を開いた場合は例外。総予算は年度当初の予算で、補正予算一般まで常に必須とはしない。帝国議会は本会議中心。常任委員会と特定案件の特別委員会を区別する。
- 予算を伴わない議員立法の発議は、発議者のほか衆20人・参10人、予算を伴えば衆50人・参20人以上の賛成者を要する。 発議者を含む合計人数ではない。原則は委員会審査→本会議。法律・政令には主任国務大臣の署名と首相の連署が必要。
- 法律案はどちらの院からでもよい。予算は衆先議。会計検査院は財政支出を事後検査する。地方特別法は住民投票の過半数であって首長の同意ではない。
- 憲法審査会は改憲等の調査・審査。違憲審査は下級裁判所にもある。下級裁判官は最高裁指名名簿から内閣任命。国政調査権は各院にあり、閣僚の出席要求に応じる義務と区別する。
- 1999年国会改革は政府委員制度を廃止して官僚が大臣の代わりに答える仕組みを改めた。 副大臣・大臣政務官と党首討論を導入。大臣は議席の有無にかかわらず両院に出席・発言でき、要求があれば出席義務がある。
- 予算は衆議院先議だが法律案は参議院から審議してもよく、内閣提出法律案の成立割合が議員提出より高い時期もある。 問題集の1990年代等の資料では政府提出の成立割合が高い。特定時期の統計を全時代の必然にしない。国費支出の国会承認と会計検査の事後検査も別。

確認根拠：問題集p.50-52・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N21 内閣の責任と首相の権限

- 首相は国務大臣を国会の同意なしで任免でき、大臣の過半数は国会議員でなければならない。 首相は国会議員から国会が指名。大臣は全員文民。非議員の大臣も議院で発言でき、在職中の訴追には首相の同意を要する。大臣の報酬には裁判官のような在任中減額禁止の憲法規定はない。
- 同輩中の首席は旧憲法下。現行は内閣の首長で、閣議を主宰し行政各部を指揮監督。閣議は全会一致を慣行とし、主任大臣署名・首相連署を要する。
- 首相が欠けた場合は総辞職するが、新内閣成立までは職務を続ける。 閣僚の互選や副首相の自動昇格で残任期を引き継ぐ制度ではない。米国の副大統領の昇格と区別する。総選挙後初の国会召集時にも総辞職。
- 衆議院解散後は40日以内に総選挙、選挙から30日以内に特別会を召集し、緊急の必要には参議院の緊急集会を求め得る。 7条解散の運用では不信任がなくても解散が行われる。内閣不信任可決なら10日以内の解散か総辞職。参議院自身を解散する制度ではない。

確認根拠：問題集p.52-53・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N22 行政改革の組織・目的・時系列

- 内閣府の設置2001年と、従来からある内閣官房・人事院・内閣法制局の設置を混同しない。 男女共同参画会議は内閣府内。人事院は公務員の労働権制約の代償措置。内閣法制局は法案等を審査。
- 三公社民営化は第二次臨調1981年、中央省庁再編は行政改革会議1996年、機関委任事務廃止は地方分権推進委員会1995年と対応する。 組織と提言の内容で対応させる。地方分権一括法1999年、中央省庁再編2001年へつながる。
- 向きが逆。政務次官を廃止し副大臣・大臣政務官を設けた。経済財政諮問会議は財務省でなく内閣府。行政委員会の中立性を弱める改革ではない。
- 消費者庁2009年、復興庁2012年、デジタル庁2021年、こども家庭庁2023年を設置の順に並べられる。 東日本大震災は2011年だが復興庁の設置は2012年。こども家庭庁は厚生労働省でなく内閣府の外局。
- 戦後に導入。政治的中立性と専門性のため、準立法・準司法機能も持つ。公正取引委員会・中央労働委員会等。

確認根拠：問題集p.53-54・出版社解説の該当項目（原本非公開）

地方自治

地方では首長も議会も住民が選びます。そのため内閣と国会の関係をそのまま移してはいけません。直接請求は「署名」「請求先」「最終決定方法」の三点で比較します。

請求の種類	署名数・請求先	その後
条例制定・改廃	1/50以上・首長	議会に付議。税等の条例は除外
事務の監査（直接請求）	1/50以上・監査委員	監査。住民監査請求の別制度と区別
議会解散／議員・首長解職	段階式・選挙管理委員会	署名だけでは決まらず、投票による判断
副知事等の解職	段階式・首長	議会で総議員2/3以上出席、出席者3/4以上の同意
地方交付税／国庫支出金	財源調整等／特定事業	一般財源／特定財源という違い

S16 住民自治と団体自治

住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

確認根拠：プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92〜94条

S17 条例請求と監査請求

条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

確認根拠：プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S18 解散・解職の段階署名数

議会解散や議員・首長の解職請求では、対象となる有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら40万÷3＋超過分÷6。80万人超なら40万÷3＋40万÷6＋80万人超の部分÷8。議会解散と首長解職は自治体全体、選挙区がある地方議員の解職はその選挙区の有権者総数を使う。人口ではない。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

確認根拠：プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S19 副知事等の解職手続

副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

確認根拠：訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

S20 自治事務と法定受託事務

自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

確認根拠：訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S21 地方交付税と国庫支出金

地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が使途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で使途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

確認根拠：訂正報告 p60 地方8／e-Gov 地方交付税法1〜3条

N26 地方自治の二面と二元代表制

- 地域参加で民主政治の担い手としての力を身に付けることを、ブライスは民主主義の学校と評価した。 中央政府をまねることや学校教育の課題解決そのものではない。地域の実践を通じる参加能力の形成。
- 団体自治は分権、住民自治は民主主義の要素に対応し、国の関与を限定する改革は団体自治を強める。 住民の意思と責任が住民自治、国から独立した団体が団体自治。現行憲法92条は地方自治の本旨、旧憲法に地方自治の章はない。三割自治は自主財源の乏しさを示す言葉。
- 地方裁判所は国の裁判所。首長と議会は住民が別々に選ぶ二元代表制であり、地方にも三権すべてが自治体機関としてあるわけではない。
- 条例による住民投票は一般に法的拘束力を持たず、法律によるリコール投票や地方特別法の投票とは異なる。 公共事業を問う条例投票は禁止されていない。永住外国人を対象に含めた事例もある。国籍に関する選挙権と混同しない。
- 首長による解散は不信任議決を受けた場合。最初の不信任は総議員2/3以上出席・出席3/4以上同意、10日以内に解散しなければ失職。違法行為を認める判決や予算否決だけを自動失職としない。
- 首長は条例や予算の議決に再議を求め得るが、住民の条例制定請求は議会で否決される場合もある。 条例・予算に対する一般再議の再可決は出席議員2/3以上。違法等を理由とする特別再議に同じ条件を一律に広げない。条例制定改廃の直接請求先は首長で、請求だけで住民投票や条例成立になるわけではない。

確認根拠：問題集p.58-60・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N27 地方の事務・財源・改革

- 自治事務は都市計画や飲食店許可、法定受託事務は国政選挙・戸籍・旅券などに対応する。 分類は法律に基づき憲法の列挙ではない。法定受託は本来国等が果たす役割を法律で地方に任せるもので、地方の仕事を国に委託することではない。自治事務への国の関与はより限定的。
- 1999年地方分権一括法は機関委任事務を廃止し、国と地方を上下から対等・協力へ改めることを目指した。自主課税の法定外税拡充は団体自治、住民の解職請求は住民自治。地方税法にない法定外目的税は用途を特定し得る。
- 条例は法律の範囲内。指定管理者制度2003年で公共施設の管理を民間等に任せられる。法定外目的税の設置は法の手続・要件がある。
- 地方税は自主財源、地方交付税は依存・一般財源、国庫支出金は依存・特定財源と二軸で整理する。 交付税は財政力が強い自治体が弱い自治体へ直接送る税ではなく国から配分。国庫支出金は事業ごとに用途指定。地方債も依存財源。
- 三位一体改革は税源移譲・国庫補助負担金の削減・地方交付税の見直しを柱とし、地方債への国の関与の完全廃止は含まない。 小泉内閣期の改革。相続税は国税のまま。地方債は2006年から原則協議へ変化したが、許可等を要する場合もあり一律無関与ではない。
- 地方公営企業の職員は団結・団体交渉・労働協約締結ができるが争議行為は禁止され、自治体職員の要件を一律に当該自治体居住・日本国籍とするのは誤りである。 公権力行使等の職には国籍の制約がある。一般の地方公務員の労働基本権制限と、地方公営企業の労働権を区別する。

確認根拠：問題集p.60-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N28 直接請求の宛先・その後・地方史

- 条例制定改廃は首長へ、事務監査は監査委員へ、議会解散と議員・首長解職は選挙管理委員会へ請求する。制定改廃と監査は有権者1/50以上。解散・解職は原則1/3だが40万・80万超の部分に緩和。宛先と署名、後続手続を別々に確認する。
- 副知事や監査委員等の解職は首長へ請求し、議会が総議員2/3以上出席・出席3/4以上同意で議決する。 住民投票になる首長・議員解職と、議会判断になる役員解職を区別する。
- 条例は議会審議議決、監査は監査実施と結果公表。解散・首長議員解職は投票の過半数で効力を生じる。
- 地方自治法1947年→革新自治体の広がり1960〜70年代→平成の大合併→大阪の特別区設置住民投票2015・2020年の順になる。 平成合併で市町村1700台となったのは2000年代。大阪の二度の投票はいずれも反対多数。条例投票では外国人投票例があり、情報公開条例も国法1999年に先行。

確認根拠：問題集p.62-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

> **段階計算の例：有権者90万人**
>
> 最初の40万は1/3、次の40万は1/6、残り10万は1/8。
> 400000÷3＋400000÷6＋100000÷8＝212500人。
>
> 途中の区間を個別に切り上げると誤る場合があります。必要最少数は最後に切り上げます。

司法

裁判は法に基づいて紛争を解決し、権利を守る仕組みです。捜査→起訴するかの判断→第一審→不服申立て→確定、という順に、各制度が働く段階を位置付けます。

区別	前者	後者
最高裁長官／総理の指名	内閣が指名	国会が指名
控訴・上告／再審	通常の不服申立て	確定判決後に法定の理由でやり直し
裁判員／検察審査会	対象刑事裁判の第一審	不起訴処分の審査
違憲審査の権限／終審	下級裁判所も持つ	最高裁判所
消極主義／審査権なし	行使に慎重という立場	権限自体の否定。両者は違う

S22 裁判官の独立と任命

裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

確認根拠：プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78〜80条

S23 控訴・上告・再審

控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

確認根拠：プリント7 p1 裁判のしくみ

S24 裁判員と検察審査会

裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

確認根拠：プリント7 p1 国民の司法参加

S25 刑事手続と人権

逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

確認根拠：プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33〜40条

S26 付随的違憲審査

日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

確認根拠：プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S27 司法消極主義の根拠

国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

確認根拠：訂正報告 p58 Q17／プリント8 p1 司法と民主主義

N13 刑事手続・適正手続・救済

- 現行犯の例外を除く逮捕令状を発するのは検察官でなく裁判官である。 憲法33条。現行犯には事前令状を要しない。法定手続31条、遡及処罰禁止39条と条文を分ける。
- 強制・拷問等の自白は証拠にできず、本人に不利益な唯一の証拠が自白なら有罪にできない。
- すべての刑事被告人に弁護人を依頼する権利があり、無罪となった者の拘束には刑事補償の制度がある。 重大事件だけに弁護人依頼を限定しない。憲法37条の弁護人依頼、40条の刑事補償を区別する。
- 一事不再理と遡及処罰禁止。後法で過去の適法行為を処罰しない。
- 法律の委任があれば政令に罰則を置け、法律の範囲内で条例にも罰則を定め得る。 政令の罰則は法律の委任を必要とする。刑事手続は法律で定め、行政が政令だけで独自に決めない。
- 録音録画は法律に基づく対象事件の制度で2019年開始。憲法の明文義務ではない。死刑に当たる殺人罪の公訴時効は2010年に廃止された。

確認根拠：問題集p.39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N23 裁判所の独立・任命・公開

- 最高裁長官は内閣指名・天皇任命、他の最高裁裁判官は内閣任命で、国会の同意は必要ない。 下級裁判官は最高裁指名名簿から内閣任命。任期10年・再任可は憲法80条。最高裁は長官と14名で構成。
- 裁判官の身分保障は司法の独立、裁判公開は公正の確保、三審制は慎重な審理と対応する。 制度名を知るだけでなく目的を対応させる。行政機関による裁判官の懲戒は禁じられ、良心と憲法・法律にのみ拘束される。
- 司法は独立。最高裁は訴訟手続・弁護士・内部規律・司法事務の規則を国会承認なしで定める。国会の裁判官への関与は弾劾制度など。
- 身分保障があっても、心身の故障に関する裁判、弾劾、最高裁裁判官の国民審査による罷免はあり得る。 弾劾裁判所は両院各7人の議員で構成。犯罪被害者参加制度は2008年開始で対象事件に被害者等が参加可能。
- 裁判の対審は一定の例外で非公開にできるが、判決は公開し、政治犯罪・出版犯罪・基本的人権の事件の対審は常に公開する。 82条の全員一致による公の秩序・善良の風俗の例外と、公開が必要な事件を分ける。「すべての刑事裁判は常に全面公開」とはしない。
- 分母は投票者。任命後初の衆院総選挙、その後10年経過後初の総選挙。×以外の記入をせず白紙は罷免意思なしとして扱う。公務員選定罷免権の具体化。

確認根拠：問題集p.54-56・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N24 司法参加・刑事と民事・制度史

- 日本は戦前に陪審制を実施したことがあり、裁判員制とは量刑への関与などが異なる。 裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪と量刑を決める。死刑確定後の再審無罪の例も存在し、財田川事件などがある。
- 事件ごとに選ばれ、守秘義務は任務終了後も続く。対象は民事一般ではない。
- 検察審査会は不起訴を審査し、一定の二度の起訴議決により指定弁護士が起訴する場合がある。 起訴済みの当否や自治体決定の不服、民事紛争を裁く機関ではない。2009年に起訴議決制度開始。
- 刑罰と民事責任は別。一事不再理は民事賠償を禁じない。2005年開始の公判前整理手続は刑事の争点・証拠を整理し、国選弁護は依頼できない被告人への保障。
- 大津事件は司法の独立、ロッキード事件は田中元首相の収賄、恵庭事件は第一審で憲法判断を回避した事件と対応する。 恵庭事件は最高裁の統治行為論判決ではない。大津事件1891年では政府の死刑要求に抗し通常の殺人未遂罪を適用。
- 法テラスは法的サービスへの接点を広げ、法科大学院は法曹人口の拡大という改革目的と関係する。 法テラス2006年、法科大学院2004年。市民の救済を支える。ADRの調停・仲裁と、裁判員・検察審査会の対象段階を分ける。

確認根拠：問題集p.54-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N25 違憲審査の立場と判例の結論

- 少数者の人権保障を重視すれば司法積極主義、国会の選挙に基づく正統性を尊重すれば司法消極主義の根拠になる。 国政調査権に基づく国会の判断能力、政治部門の責任も消極主義の根拠。表現の過度な制約への救済は積極主義側。
- 事件から独立は抽象的審査。日本は付随的。長沼の自衛隊違憲は札幌地裁で、最高裁の判断ではない。最高裁は全逓名古屋中郵事件で国家公務員争議禁止を合憲とした。
- 津地鎮祭は合憲、愛媛玉串料と空知太神社への土地無償提供は違憲として整理する。 津1977年、愛媛1997年、空知太2010年。宗教との関わりを一律に違憲・合憲としない。目的・効果等を踏まえた各結論を区別。
- 環境権の独立承認と、公害の損害賠償・差止めが認められた事例の有無は別に判断する。 日照侵害の救済や尼崎道路公害の差止め事例がある。大阪空港の差止めは下級審で認容、最高裁は1981年に退けた。どの審級の判断かを区別する。

確認根拠：問題集p.57-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

選挙

票を議席に変える方法が違えば、同じ得票でも結果は変わります。得票率・投票率・惜敗率では分母が違います。計算の前に、何を比べる割合なのかを言葉で説明しましょう。

区別	内容	数字・判断
衆議院／参議院	4年・解散あり／6年・解散なし	参議院は3年ごとに半数改選
選挙権／被選挙権	投票する／立候補する	18歳／衆25歳・参30歳
並立／併用	別々の配分／全体を比例得票に連動させ調整	二票制かどうかだけでは判断しない
ドント式／惜敗率	議席の配分／重複候補の順位等	得票÷1,2,3…／落選者票÷当選者票×100

S28 衆参の任期と選挙

衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

確認根拠：プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S29 並立制と併用制

並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方で、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じることだけでは両制度を区別できない。

確認根拠：プリント2 p1・プリント9 p1

S30 小選挙区と比例代表の性質

小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

確認根拠：訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S31 ドント式の配分

各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

確認根拠：プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70〜72

S32 惜敗率と重複立候補

惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

確認根拠：プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70〜72

N31 選挙の原則・名簿・投票機会

- 普通選挙は財産等で制限しないこと、平等選挙は票の価値、秘密選挙は内容の秘密、直接選挙は代表を直接選ぶことに対応する。 小選挙区は死票が多く得票率と議席率が乖離しやすい。比例代表は小党にも議席を配り多党化しやすい。大選挙区は同じ定数なら選挙区の数が少なくなる。
- 衆院比例は全国11ブロック、参院比例は全国1ブロックで、両方ともドント式によって政党へ配分する。 衆院は拘束名簿、参院は2001年から非拘束名簿を基本とし2019年から特定枠もある。参院の比例を廃止したわけではない。
- 衆院の重複立候補は複数の小選挙区への立候補ではなく、小選挙区と比例への立候補である。 参院には選挙区と比例の重複立候補はない。衆25歳・参30歳の被選挙権、日本国籍が条件。衆中選挙区から並立制への改正1994年・初実施1996年。
- 投票を頼む戸別訪問は禁止されるが、知人へ直接支持を頼む行為がすべて禁じられるわけではない。 在外投票や期日前投票、不在者投票など投票機会を確保する仕組みがある。制度改正だけで一票の格差が消滅したとはいえない。
- 比例名簿は政党等が提出する。小選挙区の無所属立候補と区別する。比例代表は一般に小選挙区より死票が少ない傾向。
- 候補不足等で投票自体が行われない場合がある。低定数や担い手不足等の背景と、投票者割合の低下・政治的無関心は別。グラフの縦軸を傾向と文脈から識別する。

確認根拠：問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

> **ドント式の例：A5200票、B3100票、C1700票、定数5**
>
> | 除数 | A | B | C |
> |---|---|---|---|
> | 1 | 5200 | 3100 | 1700 |
> | 2 | 2600 | 1550 | 850 |
> | 3 | 1733.33… | 1033.33… | 566.66… |
>
> 上位5つはA5200、B3100、A2600、A1733.33…、C1700。配分はA3・B1・C1。単に得票率を四捨五入しません。

政治参加

行政国家の拡大→専門官僚の影響力→公正透明な手続と監視、という因果から考えます。政党、利益集団、メディア、市民活動は異なる経路で民意を政治へ伝えます。

区別	目的・意味	混同注意
政党／利益集団	政権担当／政策への影響	NPOの非営利は無給という意味ではない
法制度／制度外	国政調査・行政訴訟／報道・同僚の批判	さらに行政の内部・外部で分類
行政手続法／情報公開法	手続の公正透明／行政文書の公開	本人情報の訂正等は個人情報保護法
改革の時系列	三公社1985・1987→法人2001→郵政公社2003→道路2005→郵政2007	制度の開始と法人再編を区別

N29 政党発達と日本の政権史

- 制限選挙の名望家政党、普通選挙の大衆政党、階級対立の弱まりと包括政党という流れを区別する。 包括政党は1960年代の脱イデオロギー化とも関連。政党は政権獲得を目指す。憲法に政党の明文規定はなく、党議拘束も法律で一律禁止されていない。
- 明治憲法下でも1898年の大隈内閣や憲政の常道に政党内閣があり、戦後初選挙1946年に自民党が成立したわけではない。 1932年五・一五事件で政党内閣が途絶。1955年に社会党再統一と自由党・日本民主党の保守合同。自民と社会が交互に政権を取る二大政党制ではなく自民優位。
- 野党多党化は主に1960年代、保革伯仲は1970年代で、1980年代には自民党が勢力を回復した。 新自由クラブ1976年、新生党・新党さきがけ1993年等の離党新党があった。ロッキード1976年・リクルート1988年等の構造汚職を政官財の癒着と関連付ける。
- 1993年の宮澤内閣不信任と総選挙後に非自民の細川連立政権ができ、1994年に衆院選挙制度が改正された。日本新党1992年、新生党・さきがけ1993年。中選挙区では同党の複数候補が争った。自民は1994年に社会・さきがけとの連立で復帰。無党派知事は官僚支配を強める目的ではなく改革で対立する場合もあった。
- 2005年の総選挙後は小泉政権の郵政民営化、2009年の総選挙後は鳩山政権への交代と対応する。 第44回2005年は自民、第45回2009年は民主が300超という図の特徴から時点を特定できる。2009年は民主・社民・国民新の連立。1993年の細川と混同しない。
- 政党・連立の現在は時点依存。ここでは1993、2005、2009など設問で指定した歴史の判断を練習し、旧解説の「現在」を2026年へ移し替えない。

確認根拠：問題集p.67-68・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N30 政党・圧力団体・政治資金と運動

- 1998年NPO法は非営利活動団体の法人格取得等を支え、利益集団は政府等に働きかける。 政権獲得を目指す政党と区別。米国のロビイスト登録を日本にも同じ国会登録制度があるとしない。
- 無党派層とは特定の支持政党を持たない有権者であり、必ず無所属にしか投票しない人ではない。 政治への無関心とは同義ではない。政党は特定団体の利益だけでなく社会全体の利益を集約・調整する役割を持つ。
- 政党助成の対象は国会議員5人以上、または国会議員を有し所定の国政選挙で得票率2%以上等の条件を満たす政治団体で、得票だけで議員ゼロでも対象になるわけではない。 政党助成法1994年。後者の選挙は直近の衆院総選挙、直近またはその前の参院通常選挙で、選挙区または比例の全国得票率をみる。企業・労組等の寄付先は原則政党・政治資金団体に限定され、政治家個人やその資金管理団体への献金と区別する。
- 事前運動は禁止。2013年に一定条件下でネット選挙運動解禁。戸別訪問は禁じられ、期日前投票は投票日当日に投票できない事情等に対応する。

確認根拠：問題集p.67-69・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N32 行政国家と官僚制の統制

- 福祉・経済政策の拡大による行政国家では、行政裁量・委任立法・専門官僚が増え、夜警国家の小さな政府と異なる。 市場の失敗等への対応で国の仕事が治安・国防以外へ拡大。行政不介入への回帰が行政国家の定義ではない。
- 官僚統制という目的なら、国会の国政調査や政治家による答弁、情報公開やオンブズマンが対応する。 政府委員の答弁拡大は官僚活用でも統制強化とは異なる。首相公選制は強化策としての提案であり現行制度ではない。
- セクショナリズムは部門の権限保持による縦割り、形式主義は手続の自己目的化、秘密主義は情報を隠す傾向を指す。 法の機械的適用等は法律万能主義。天下りは関係業界等への退職後の再就職。族議員は特定分野の官庁・業界に強い影響を持つ議員。
- 許認可等の手続の公正・透明化が目的。行政指導は任意の協力に基づき不利益取扱いを禁ずる等の規律がある。行政評価とは別。
- 国家公務員給与の勧告は人事院、幹部人事管理は内閣人事局2014年、事務次官は官僚の役職に対応する。 人事院は廃止されていない。自衛官には争議権はない。一般職には団結・交渉が認められるが労働協約締結権等の制約がある。公務員は現行憲法15条の全体の奉仕者。
- オンブズマンは行政苦情を中立的に調べ改善を勧告し、監査委員は自治体の監査結果を公表・議会首長へ報告する。 情報公開法は国の行政文書、自治体は条例。監査結果の報告先を国会としない。行政文書請求・監査・権利侵害への抗議と、人気の高い候補への追随を区別する。
- 国政調査と行政訴訟は法制度に基づく行政外部の統制、人事院と自治体監査委員は法制度に基づく内部統制に分類できる。 新聞報道は制度外・外部、同僚の反応は制度外・内部。内外と法制度の有無の二軸を別々に当てはめる。

確認根拠：問題集p.73-76・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N33 民営化と公共サービスの改革

- 1980年代の三公社民営化は電電・専売・国鉄で、道路公団は2005年の分割民営化である。 道路と国鉄を同じ年にしない。郵政省→郵政事業庁→日本郵政公社2003年→郵政民営化2007年。郵便・貯金・簡保の三事業を対象とする。
- 構造改革特区は2002年法・2003年開始、国家戦略特区は2013年法の制度である。 規制緩和の区域・分野を限定する仕組み。1980年代から国家戦略特区があったという説明は誤り。
- 独立行政法人制度は2001年開始で政策企画と実施の分離・効率化を図り、日本住宅公団等の再編でURが2004年にできた。 特殊法人制度そのものは以前からある。NHKは特殊法人としての公共放送で、民放と同一の地位になったわけではない。電力・ガスはもとから株式会社であった。
- 第三セクターは公益的な事業を担うが、破綻時の公金投入や行政の責任が問題になる場合もある。 第一セクターの国・自治体と第二セクターの民間の共同出資。行政手続法の透明化、独立行政法人の効率化と目的を区別する。

確認根拠：問題集p.74-75・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N34 世論・報道・情報の権利

- マスメディアは世論形成や権力監視から第四の権力と呼ばれ、世論調査や予測報道が投票行動を変えることもある。 アナウンスメント効果。質問の文言・順番等で同じ話題でも調査結果は変わり得る。戦前の報道統制や戦後GHQ検閲があり、常に政治権力から自由だったとはいえない。
- 新聞は社説で自社の見解を示し、被疑者の実名報道や首相動静も行われ、記者クラブには排他性の批判がある。 フリー記者への開放例もあるが、すべての機関で全面的な排除が解消したとはいえない。犯罪報道の判断は各社で異なり得る。
- ネットの表現にも名誉毀損やプライバシーの規律が及び、テレビにも表現の自由が保障される。 媒体だけで自由保障・責任がなくなるわけではない。青少年のフィルタリングは事業者の提供義務等と保護者の責務を区別し、保護者への無例外の利用義務とはしない。
- 不開示の適法性は裁判で争え、開示を命じる判断もあり得る。行政文書の情報公開法と自己情報の開示訂正を扱う個人情報保護法を区別する。
- 請願は憲法16条にあり、法律の制定廃止等の希望を平穏に申し立てられる。 政治資金には収支報告等の規制がある。世論調査・大衆運動・利益集団は意思反映に関わり、族議員は特定政策分野と結び付く。合意を重んじる型は多数者支配型と区別し、大衆迎合は直接民主制と同義ではない。

確認根拠：問題集p.76-78・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N35 情報社会の用語と規律

- デジタルデバイドは情報格差、サイバーテロは情報システム等への攻撃、SOHOは小規模事務所や在宅の働き方に対応する。 格差を単に情報の悪用の危険という意味にしない。ユビキタスは誰でもいつでもどこでもネットにつながる環境という概念。
- 電子政府は国・自治体の行政手続等の電子化を目的とし、外国との外交交渉だけの高速化ではない。 コーポレートガバナンスは企業統治。不正アクセス防止だけの技術ではなく経営監視・適切な運営の仕組み。
- 電子商取引は携帯端末による個人の商品購入も含み、個人情報保護法は民間のデータ利用にも規律を設ける。 ネットでの商品・サービス取引という意味。情報利活用の促進と無規制は別。ドローンには産業利用と悪用の両面がある。
- マイナンバーは税・社会保障等の情報管理に関わり、他人のIDやパスワードの不正使用等には不正アクセス禁止法の規制がある。 1999年不正アクセス禁止法。行政だけが個人情報規律の対象という説明は誤り。情報漏えい等の懸念と制度目的をともに整理する。

確認根拠：問題集p.77・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N36 NPO・市民運動・多文化と住民投票

- NPOの非営利は有給職員を雇えない意味ではなく、法人格はNPO法に基づいて取得できる。 1998年法。特定政党の支持を主目的とする団体ではなく、企業民営化でだけ生まれるものでもない。
- NPOは自治体との協働や指定を受けた介護サービスを担い得て、阪神・淡路大震災1995年はボランティア活動の重要性を広めた。 有給職員も可能。サービス提供と営利分配を区別する。1995年をボランティア元年と呼ぶ。
- 市民運動は1970年前後の公害対策に影響し、沖縄米軍基地投票1996年や御嵩の廃棄物施設投票1997年等が行われた。 徳島の可動堰投票2000年もある。条例投票には法的拘束力がなくても政治的影響があり、反対結果で事業中止の例もある。
- 独自の自治、伝統文化・言語教育、伝統的な営みへの配慮が承認の例。公用語への同化を権利付与の条件とする例は異なる。
- 住民投票は特定争点の意思を直接示し、二元代表制は代表者間の慎重な議論を期待する仕組みとして補完し得る。 直接投票の意義、代表による議論の意義、条例投票の法的拘束力の限界を別々に述べる。

確認根拠：問題集p.78-79・出版社解説の該当項目（原本非公開）

確認問題：政治制度

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S01-R 連邦と州などが憲法に基づき権限を分け合う国家の構成を何というか。

S01-A 連邦制と単一制：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 連邦制では連邦と州の権限配分が憲法上定められる
2. 地方政府があれば必ず連邦制である
3. 単一制では地方自治が一切認められない
4. 連邦制の州は常に独立した国家として外交する

S01-J 単一制の国家でも地方自治は認められ得る。

S02-R 内閣が議会の信任に基づいて存立し、議会に責任を負う制度は何か。

S02-A 議院内閣制と大統領制：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 議院内閣制では内閣の存立と議会の信任が結び付く
2. 米国の大統領は議会を自由に解散できる
3. 米国大統領は議会の通常の不信任だけで失職する
4. 議院内閣制では議会と内閣は互いに一切影響しない

S02-J 米国大統領の弾劾と、議院内閣制における内閣不信任は同じ手続である。

N01-R 社会契約と人民主権を説き、直接民主制を重視した思想家は誰か。

N01-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　代表者を選ぶ制度を批判した思想家を、ロックでなくルソーと整理する。
イ　英国民が選挙の瞬間しか自由でないという批判はモンテスキューの代表的な主張である。

1. ア正・イ誤

2. ア誤・イ誤

3. ア誤・イ正

4. ア正・イ正

N01-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　地域の有権者が集まって自治の意思決定をするタウン・ミーティングは直接民主制の例になる。
イ　草の根民主主義は古代アテネだけを指す名称なので、市民の地域活動には使えない。

1. ア誤・イ誤

2. ア正・イ誤

3. ア誤・イ正

4. ア正・イ正

N02-R 直接選出の大統領と議会に責任を負う首相が併存する体制を何というか。

N02-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　米国を連邦・大統領制、英国を単一・議院内閣制に分類した。
イ　フランスは単一国家の半大統領制、ロシアは連邦国家の半大統領制として問題集の類型を読む。
ウ　ドイツでは大統領が通常の行政を主導し、首相は儀礼だけを担当する。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア正・イ正・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N02-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　米国の下院を各州同数、上院を州人口比例と整理した。
イ　米国では大統領の高官任命への同意は下院だけの権限である。
ウ　英国では下院が直接選挙で選ばれ、非公選の上院に対して下院優越が認められる。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ正・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ正

N02-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　フランス大統領は国民が直接選び、首相と併存するが、議会による内閣への不信任もある。
イ　米国大統領は議会議員を兼ね、通常の不信任を受けたら下院を解散する。
ウ　日本の両院は公選で、法律案の再可決は衆議院の出席議員の3分の2以上による。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ誤

4. ア正・イ誤・ウ正

N03-R 政府への自由な異議申立てと政治参加の拡大を区別したとき、選挙権を持つ人の広がりを何というか。

N03-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　選挙権が広くても政府批判が抑圧されれば、包括性と自由化の両方が高いとはいえない。
イ　日本国憲法下の普通選挙と表現の自由は、参加・異議申立ての両軸を高くする条件になる。
ウ　男女の普通選挙は19世紀の半ばに各国で一斉に実現した。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア正・イ正・ウ誤

4. ア誤・イ正・ウ誤

N03-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　選挙権の拡大に伴い、地域有力者中心の名望家政党から、多数の有権者を組織する大衆政党へ進んだ。
イ　ヒトラーは議会選挙を一度も経ず、議席を得ないままクーデターだけで首相になった。
ウ　スターリンの粛清、日本の1940年の大政翼賛会、1980年代の韓国・フィリピンの民主化を別の歴史過程として整理する。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア正・イ誤・ウ正

N04-R 経済成長を目標に政治的自由を制限する強権的な体制を何というか。

N04-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　多数者支配では意思決定が速くても、少数派の声が政策から排除されるおそれがある。
イ　二大政党制は第三党の存在自体を法律上禁止するという意味である。

1. ア誤・イ誤
2. ア誤・イ正
3. ア正・イ正
4. ア正・イ誤

N04-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　外国資本による工業化を進め、反対活動を抑える開発独裁は東南アジアにも存在した。
イ　開発独裁は経済発展の目標も政治的自由の制限も伴わない。

1. ア正・イ誤
2. ア誤・イ誤
3. ア誤・イ正
4. ア正・イ正

確認問題：憲法・人権

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S03-R 日本国憲法において、国の政治の最終的な決定権が国民にある原理は何か。

S03-A 明治憲法と日本国憲法：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 日本国憲法では天皇は象徴であり、国政に関する権能を持たない
2. 日本国憲法では天皇が行政権を持つ
3. 明治憲法には現在と同じ国民主権が明記されていた
4. 全体の奉仕者という規定は明治憲法の条文である

S03-J 日本国憲法15条2項は、公務員を一部の集団だけの奉仕者としている。

S04-R 憲法改正の国会による提案を、漢字2字で何というか。

S04-A 憲法改正の二段階：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 改正発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要
2. 両院合計で3分の2以上なら一方の院が反対してもよい
3. 出席議員の過半数だけで憲法改正を発議できる
4. 国民投票では有権者全員の過半数の賛成が必要

S04-J 憲法改正の発議では、衆議院だけでなく参議院でも要件を満たす必要がある。

S05-R 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を何というか。

S05-A 社会権と自由権：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 生存権は社会権に分類される
2. 信教の自由は社会権に分類される
3. 労働基本権は参政権に分類される
4. 教育を受ける権利は経済的自由権だけに分類される

S05-J 信教の自由と生存権は、いずれも社会権である。

S06-R 女性の再婚禁止期間が廃止された年を西暦4桁で答える。

S06-A 婚姻と法改正の時点：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 2024年4月1日以後の制度では女性の再婚禁止期間は廃止されている
2. 現在も女性だけ100日間の再婚禁止期間がある
3. 2016年の改正で再婚禁止期間は全面廃止された
4. 民法750条は法律婚で夫婦が必ず別氏になると定める

S06-J 過去の再婚禁止期間の判例の内容を、そのまま2026年の現行制度として説明できる。

S07-R 父だけでなく母の国籍からも出生による国籍取得を認める血統主義を何というか。

S07-A 父母両系血統主義：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国籍法2条1号は、出生時に父または母が日本国民である場合を定める
2. 父が日本国民でなければ母の国籍は考慮されない
3. 日本で生まれた子は例外なく全員日本国籍を得る
4. 外国で生まれた子は親の国籍に関係なく日本国籍を得られない

S07-J 父母両系血統主義は、父または母のいずれからも国籍取得が可能になる考え方である。

S04-O1 日本国憲法成立までの出来事を古い順に並べる。

施行 / 公布 / 帝国議会による修正可決 / 政府草案の発表

S06-O1 女性の再婚禁止期間の制度変化を古い順に並べる。

2024年4月1日の廃止 / 2016年の100日への短縮 / 6か月の旧規定

N05-R 天皇を国家の最高機関と捉えた学説を何というか。

N05-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　衆議院の選挙制度と内閣の憲法上の規定は、いずれも旧憲法に初めて導入された。
イ　旧憲法の貴族院議員を、納税資格を満たした国民が全員選んだと説明した。
ウ　明治憲法の天皇主権・法律の留保と、現行憲法の国民主権・永久不可侵の人権は対照的である。

1. ア誤・イ誤・ウ正
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ正

N05-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　旧憲法の統帥権には帝国議会の承認が常に必要だった。
イ　美濃部達吉の天皇機関説は大正期の政党内閣を支えたが、1935年に公的に否定された。
ウ　現行憲法が皇位継承の男系男子という詳細を直接規定し、総理任命の政治的拒否権も天皇に認める。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ正・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ正

N05-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　1945年の女性参政権法制化は、1946年の日本国憲法公布に先行した。
イ　松本委員会案をGHQが受け入れ、帝国議会も一切修正せず新憲法を可決した。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ誤

4. ア正・イ正

N07-R 国民が公務員を選び、罷免する権利の根拠となる憲法の基本原理を何というか。

N07-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　国民による改正承認、公務員の選定罷免、代表者から成る国会は国民主権を具体化する。
イ　総理と大臣が文民である要件の直接の趣旨は、軍事に対する文民統制である。
ウ　代表制を採れば、憲法改正国民投票や条例に基づく住民投票を行うことはできない。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア正・イ正・ウ誤

4. ア誤・イ正・ウ誤

N07-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　候補者が投票依頼のため有権者宅を戸別訪問することは、国民主権を根拠に自由に行える。
イ　憲法に反する法律・命令等は効力を持たないという規定は、最高法規性を示す。

1. ア誤・イ誤

2. ア正・イ誤

3. ア正・イ正

4. ア誤・イ正

N07-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　憲法は国民に人権の保持を不断の努力で行う責務を定めている。
イ　国民全員が普通教育を受ける義務と、労働組合に加入する義務を憲法が定める。

1. ア正・イ誤

2. ア誤・イ誤

3. ア誤・イ正

4. ア正・イ正

N08-R 自国への攻撃ではなく、密接な関係にある他国への攻撃を契機とする自衛の権利を何というか。

N08-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　日本への攻撃と他国への攻撃を契機とする自衛は分類が異なり、日本が後者を行使するには存立への危険、他に適当な手段がないこと、必要最小限度という要件を満たす必要がある。
イ　NATOの共同防衛と国連の軍事的強制措置は、同じ集団的自衛権を根拠とする。
ウ　1951年の平和条約締結時に1960年の新安保条約も同時に締結された。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ誤

4. ア正・イ誤・ウ誤

N08-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　マッカーサーの指示による警察予備隊発足は、自衛隊成立前の1950年である。
イ　1992年のPKO協力法、対テロ支援、イラク支援、海賊対処は、それぞれ異なる法的根拠を持つ。
ウ　イラクへの自衛隊派遣は見送られ、ソマリア沖の海賊対処もPKOとして実施された。

1. ア正・イ正・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N08-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　砂川事件で最高裁は日米安保条約を違憲とする判決を出した。
イ　非核三原則は核実験後に日本政府が放棄し、国務大臣の文民要件にも防衛相の例外を設けた。
ウ　2014年の防衛装備移転三原則は、あらゆる装備移転を全面禁止する制度として成立した。

1. ア誤・イ誤・ウ正
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ正

N08-A4 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　2013年に設置された国家安全保障会議は内閣に置かれ、自衛隊の最高指揮監督権は総理にある。
イ　在日米軍駐留経費の日本側負担を、歴史的には思いやり予算と呼んできた。
ウ　1991年の掃海派遣はPKO協力法制定後、カンボジアPKO派遣はその前である。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア正・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ誤

N09-R 権利相互の衝突を調整する憲法上の原理を何というか。

N09-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　経済的自由は公共の福祉による制約を受けることがあり、正当な補償の下で私有財産を公共のために用い得る。
イ　プログラム規定説は、生存権について直ちに特定給付を請求できる具体的権利と捉える立場である。
ウ　日本国憲法下では、精神的自由より経済的自由に積極的な制限が認められやすい。

1. ア正・イ誤・ウ正
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N09-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　1789年のフランス人権宣言は、1919年のワイマール憲法の影響で成立した。
イ　取材が生活の平穏を脅かす場合や、宗教儀式が相手を傷つける場合は、自由同士または人身との衝突を調整する必要がある。
ウ　公務員の秘密漏えいを国が処罰する場面は、私人同士の人権衝突そのものである。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ正・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ正

N10-R 国家に損害の回復などの積極的な行為を求める国家賠償請求権は、どの権利類型に属するか。

N10-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　国家からの不当な干渉を拒む信教の自由と、国家の意思形成に関与する選挙権は同じ類型である。
イ　社会権は20世紀に発展し、生存・教育・労働基本権を含む。

1. ア誤・イ正
2. ア誤・イ誤
3. ア正・イ誤
4. ア正・イ正

N10-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　多数派が望むなら、少数者の表現を規制する法律の合憲性を裁判官が独立に判断する必要はない。
イ　環境・プライバシー・名誉の権利と、表現・職業選択・生存・選挙の権利は、憲法への明記の有無で区別できる。

1. ア誤・イ誤
2. ア誤・イ正
3. ア正・イ誤
4. ア正・イ正

N11-R 不利益を受けた集団へ積極的な機会を提供する格差是正措置を何というか。

N11-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　同等の能力の応募者から、人数が著しく少ない女性に機会を優先的に提供する施策は実質的平等の考え方に沿う。
イ　同一賃金、性別を問わない入試、男女で同一定年を求める規則は、原則として一律に扱う形式的平等の例になる。
ウ　日本国憲法24条に対応した戦後民法改正と、選択的夫婦別氏の一般導入は同じ改正である。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ正・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N11-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　1985年の男女雇用機会均等法と1999年の男女共同参画社会基本法は、異なる法律である。
イ　女性の再婚禁止期間は2016年に短縮、2024年4月に廃止されたので、旧判例と現在の結論は時点を分ける。
ウ　父が日本人でない子は母が日本人でも血統による日本国籍取得は認められない。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア正・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ誤

N12-R 行政が思想内容等の表現を発表前に審査し、不適当なものの発表を禁じることを何というか。

N12-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　政治的意見を共有する団体を作る自由は、財産権でなく精神的自由に分類する。
イ　三菱樹脂事件で最高裁は、思想・良心の自由の規定を私人間へ直接適用して採用拒否を違憲とした。
ウ　愛媛玉串料訴訟の公金支出は違憲、東大ポポロ事件では学問の自由と大学自治を関連付けた。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア正・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N12-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　報道の自由は表現の自由に含まれるが、取材対象のプライバシーと衝突することがある。
イ　最高裁は、私生活を侵害する小説の出版差止めを認めたことがない。
ウ　チャタレイ事件はわいせつ文書規定を合憲とし、捜査の通信傍受には裁判官の令状を必要とする。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア正・イ誤・ウ正

N12-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　議会が自治体の計画案の内容を検討する行為は、思想表現への発表前の行政審査と同じ検閲である。
イ　DV防止法の成立2001年と、通信傍受法の成立1999年は、同じ出来事の呼び名ではない。

1. ア誤・イ正
2. ア誤・イ誤
3. ア正・イ誤
4. ア正・イ正

N14-R 特許等を扱う行政機関の名称を答える。

N14-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　営業の自由は職業選択の自由に含まれる解釈上の権利であり、名称がそのまま憲法に明記されているわけではない。
イ　財産権の保障は最低限の財産量を国が全員に配る義務を直接定めている。
ウ　私的な利用であっても違法な海賊版の録音録画のダウンロードには刑罰の対象となる場合がある。

1. ア正・イ誤・ウ正
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N14-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　知的財産高等裁判所は最高裁の外にある特別裁判所なので憲法上禁止される。
イ　環境権が独立の権利として判例上認められなければ、公害損害の賠償請求も一切できない。

1. ア誤・イ正
2. ア誤・イ誤
3. ア正・イ誤
4. ア正・イ正

N15-R 人間らしい最低限度の生活保障を定める憲法上の権利は何か。

N15-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　朝日訴訟と堀木訴訟の最高裁判断は、憲法25条だけから直ちに特定額の給付が決まるとしたものではない。
イ　生存権は国家へ政策上の責任を求めるが、法律の根拠なしに憲法だけから直ちに特定額の保護を請求できるというのが最高裁の立場である。
ウ　職業紹介は勤労権、生活保護は生存権、組合加入を理由とする解雇の禁止は団結権に対応する。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N15-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　公立学校で自分の宗教の教義教育を受けることは、教育を受ける権利に当然含まれる。
イ　義務教育で授業料だけでなく教科書の無償配布も法制度として行われている。
ウ　勤労の義務があるため強制徴用は一般に許され、公務員は民間と同様に争議権を自由に行使できる。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ正

N16-R 公務員の違法な公権力行使による損害について国等に賠償を求める権利は何か。

N16-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　在外邦人の選挙権を比例代表に限る旧規定を、最高裁は2005年に違憲とした。
イ　女性参政権は1945年に法制化され、1946年の選挙で行使されたので、1947年の憲法施行後に初めて認められたわけではない。
ウ　自治体の首長の直接選挙は憲法に根拠があり、衆議院選挙権は日本国民18歳以上、参議院の被選挙権は日本国民30歳以上である。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア正・イ正・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N16-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　条約批准を国民が直接承認する国民投票と、最高裁全裁判官の任命を直接選ぶ投票が憲法にある。
イ　国家賠償請求は国または地方公共団体への損害回復を求める制度で、情報公開法は行政情報の公開を扱う。
ウ　裁判を受ける権利は憲法32条、国家賠償請求権は17条、刑事補償は40条であり、信教の自由や財産権と分類が異なる。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ正

N17-R 国際人権規約のうち経済・社会・文化的権利を扱うものを、アルファベット付きで答える。

N17-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　教育・労働・生活等を扱うA規約と、意見を持つ自由等を扱うB規約を区別する。
イ　自由権規約の第一選択議定書は、国内救済を尽くした個人の通報制度を扱う。
ウ　世界人権宣言1948年と国際人権規約1966年は、ともに同じ拘束力を持つ条約として採択された。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ誤

4. ア正・イ正・ウ誤

N17-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　女子差別撤廃条約への対応は国籍法と雇用機会均等法、子どもの権利条約は18歳未満の子を権利主体とすることに関連する。
イ　日本は1989年の子どもの権利条約採択より先に、1985年に同条約を批准した。
ウ　国際人権規約への日本の批准は1979年で、A規約の一部事項の留保とB規約議定書の未批准は別の状態である。

1. ア正・イ誤・ウ正

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N18-R マスメディアに反論の機会などを求める権利を何というか。

N18-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　メディアへの反論機会はアクセス権、行政情報の開示は知る権利、自分の情報の管理はプライバシーの権利に対応する。
イ　環境権は13条・25条などに根拠を求める新しい人権だが、最高裁が独立の権利として確立したとはいえない。
ウ　情報公開法1999年の開示請求は日本国籍を持つ納税者だけに認められる。

1. ア正・イ正・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N18-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　消費者保護基本法1968年は情報公開法より先であり、自治体の情報公開・個人情報保護条例も国の法に先行した。
イ　国会議員の資産公開と、個人の病歴・図書貸出履歴・年金記録の一般公開を同じように扱える。
ウ　企業や行政機関の保有個人情報について本人が開示等を求める制度があり、第三者提供は原則本人同意を要する。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N18-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア 「宴のあと」判決1964年は、民間企業に個人情報データの削除を初めて命じた最高裁判決である。
イ　2003年の個人情報保護関連5法という歴史的説明は、現在も国・自治体・民間に別々の法律がそのまま適用されることを意味する。

1. ア誤・イ正
2. ア正・イ誤
3. ア誤・イ誤
4. ア正・イ正

N19-R 1984年改正の国籍法で、父だけでなく母の日本国籍でも子の国籍を認める原則は何か。

N19-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　女子差別撤廃条約の国籍に関する男女平等への国内対応として、国籍法の父母両系血統主義への改正を選べる。
イ　日本は自由権規約の第二選択議定書を批准し、死刑を全面廃止した。
ウ　アイヌ文化振興法1997年と、先住民族と明記したアイヌ施策推進法2019年を同じ制定年としてよい。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N19-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　障害者の法定雇用率制度は障害者雇用促進法によるもので、民間企業にも適用される。
イ　外国人にも性質上日本国民だけを対象とするものを除き人権保障が及び、条件を満たせば社会保険等の対象にもなる。
ウ　外国人登録法の指紋押捺制度の廃止1999年と、外国人登録制度自体の廃止2012年は別の変化である。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア正・イ正・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N19-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　子どもの権利条約は18歳未満を権利主体とし、子どもの意見表明を尊重するが、成人と常に同一の取扱いだけを要求するものではない。
イ　子どもや保護者が希望すれば、公立学校が特定宗教の信仰教育を行ってよい。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ正

4. ア正・イ誤

N08-O1 次の制度・出来事を古い順に並べる。

PKO協力法 / 自衛隊 / 保安隊 / 警察予備隊

N17-O1 次の制度・出来事を古い順に並べる。

日本の女子差別撤廃条約批准 / 日本の規約批准 / 国際人権規約の採択 / 世界人権宣言

N18-O1 次の制度・出来事を古い順に並べる。

一元化した法律の自治体への施行 / 一元化した法律の国の行政機関等への施行 / 保護法一元化の改正成立 / 個人情報保護関連5法の成立

確認問題：国会・内閣

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S08-R 衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する国会は何か。

S08-A 国会の会期と召集：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 臨時会の要求は、いずれかの院の総議員の4分の1以上でできる
2. 臨時会の要求には両院の総議員の過半数が必要
3. 特別会は参議院通常選挙後だけに召集する
4. 常会は3年に1回だけ召集する

S08-J 特別会は、衆議院解散による総選挙後の国会である。

S09-R 会議を開き議決するために必要な最低の出席者数を何というか。

S09-A 定足数と議決の分母：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 本会議の定足数は総議員の3分の1以上である
2. 通常の議決には常に総議員の3分の2以上が必要
3. 定足数は出席者の過半数で決まる
4. 可否同数なら議案は必ず否決される

S09-J 本会議の通常の議決では、出席議員を分母として過半数を判断する。

S10-R 参議院と異なる議決の後、衆議院で再び可決することを何というか。

S10-A 法律案と衆議院の優越：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 法律案の再可決には衆議院の出席議員の3分の2以上が必要
2. 法律案は参議院の受領から30日で自動成立する
3. 法律案の再可決は衆議院の総議員の過半数でよい
4. 参議院が否決した法律案は再可決できない

S10-J 参議院が法律案を60日以内に議決しない場合、法律案は自動的に成立する。

S11-R 予算と条約承認で、参議院が議決しないときの期間は何日か。数字だけで答える。

S11-A 予算・条約・首相指名の優越：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 首相指名で参議院が議決しない場合の期間は10日である
2. 首相指名の期間も法律案と同じ60日である
3. 予算の優越には必ず3分の2の再可決が必要
4. 条約は内閣だけの判断で国会承認なしに常に完結する

S11-J 予算と条約承認は30日、首相指名は10日が、参議院の不議決の場合の基準である。

S12-R 国会議員が原則として会期中に逮捕されない保障を何というか。

S12-A 全国民の代表と議員特権：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国会議員には住民によるリコール制度がない
2. 国会議員は任期中のあらゆる犯罪で逮捕されない
3. 免責特権は院外の全ての発言にも無条件に及ぶ
4. 国会議員は選挙区の命令に法的に拘束される代理人である

S12-J 不逮捕特権により、院外の現行犯罪でも議員は一切逮捕されない。

S13-R 内閣総理大臣を指名する機関を答える。

S13-A 内閣の組織と文民：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国務大臣は過半数が国会議員であり、全員が文民でなければならない
2. 国務大臣は全員が衆議院議員でなければならない
3. 総理大臣は天皇が自由に候補者を選んで指名する
4. 国務大臣は裁判所が任命する

S13-J 国務大臣は、国会議員である者が過半数を占めれば、残りは国会議員でなくてもよい。

S14-R 内閣が全員で辞職することを何というか。

S14-A 不信任と総辞職：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 衆議院の不信任可決後、10日以内に衆議院を解散しなければ総辞職する
2. 参議院の問責可決で必ず衆議院を解散する
3. 衆議院の不信任可決後の期限は30日である
4. 総辞職すると新総理任命まで行政権の担当者はいなくなる

S14-J 参議院の問責決議も、衆議院の内閣不信任決議と全く同じ法的効果を持つ。

S15-R 内閣が憲法および法律を実施するために制定する命令を何というか。

S15-A 内閣と国会の職務分担：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 予算案を作成するのは内閣、予算を議決するのは国会である

2. 予算案の作成は最高裁判所が行う

3. 条約の締結と承認はどちらも裁判所の権限である

4. 政令なら法律の委任なしに自由に罰則を設けられる

S15-J 内閣は、法律の委任がなくても政令だけで新しい罰則を自由に設けられる。

S14-O1 衆議院が不信任を可決し、内閣が解散を選んだ場合の流れを並べる。

選挙後初の国会召集と内閣総辞職 / 衆議院総選挙 / 10日以内の衆議院解散 / 不信任可決

S10-C1 衆議院の法律案再可決の本会議に300人が出席。必要な賛成の最少人数は何人か。

N06-R 国会議員を懲罰として議院から排除する処分を何というか。

N06-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　ある院の議員除名に必要な賛成は、出席議員の3分の2以上である。
イ　内閣不信任と条約承認は、通常は出席議員の過半数による議決である。
ウ　法律案は必ず衆議院に先に提出し、両院協議会の成案だけで法律となる。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア正・イ正・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N06-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　一自治体だけへの特別法は、その自治体の議会が賛成すれば住民の判断なしで成立する。
イ　成立した法律の公布は、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為である。
ウ　憲法改正国民投票には、有権者の半数超が投票するという最低投票率の要件がある。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア誤・イ正・ウ正

N06-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　国民の署名請求だけで、国会に憲法改正発議の審議義務を生じさせる制度が憲法にある。
イ　憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上で、両院合計や出席議員だけを分母にはしない。

1. ア誤・イ誤
2. ア正・イ誤
3. ア正・イ正
4. ア誤・イ正

N20-R 国会議員が会期中に原則として逮捕されない特権は何か。

N20-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　帝国議会には非公選の貴族院があり、現行国会は両院公選で首相を指名する。
イ　国会同意人事では参議院が否決しても、予算と同じ衆議院優越で任命できる。
ウ　議員除名は弾劾裁判所でなく当該議院の出席議員の3分の2以上で決める。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N20-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　日本は委員会中心主義で、総予算と重要な歳入法案は原則として公聴会が必要だが、法律案一般に一律の開催義務はない。
イ　予算を伴わない議員立法の発議は、発議者のほか衆20人・参10人、予算を伴えば衆50人・参20人以上の賛成者を要する。
ウ　法律案は必ず衆議院に先に出し、予算を伴う案は事前に会計検査院の許可を受ける。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア正・イ正・ウ誤

4. ア誤・イ正・ウ誤

N20-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　国会の憲法審査会は、具体的訴訟で法令を違憲無効とする裁判所である。
イ　1999年国会改革は政府委員制度を廃止して官僚が大臣の代わりに答える仕組みを改めた。
ウ　予算は衆議院先議だが法律案は参議院から審議してもよく、内閣提出法律案の成立割合が議員提出より高い時期もある。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ誤

4. ア誤・イ正・ウ正

N21-R 内閣が国会に対して共同して負う責任を何というか。

N21-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　首相は国務大臣を国会の同意なしで任免でき、大臣の過半数は国会議員でなければならない。
イ　現行の首相は同輩中の首席にすぎず、閣議で決めた方針によって行政各部を指揮できない。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ誤

4. ア正・イ正

N21-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　首相が欠けた場合は総辞職するが、新内閣成立までは職務を続ける。
イ　衆議院解散後は40日以内に総選挙、選挙から30日以内に特別会を召集し、緊急の必要には参議院の緊急集会を求め得る。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ誤

4. ア正・イ正

N22-R 2001年再編で総理府等を統合し、首相を長とする総合調整機関として設けたのは何か。

N22-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　内閣府の設置2001年と、従来からある内閣官房・人事院・内閣法制局の設置を混同しない。
イ　三公社民営化は第二次臨調1981年、中央省庁再編は行政改革会議1996年、機関委任事務廃止は地方分権推進委員会1995年と対応する。
ウ　中央省庁再編で副大臣・大臣政務官を廃止し、政務次官を新設した。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ誤

4. ア正・イ正・ウ誤

N22-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　消費者庁2009年、復興庁2012年、デジタル庁2021年、こども家庭庁2023年を設置の順に並べられる。
イ　行政委員会は明治憲法制定時からあり、行政以外の機能を持たない。

1. ア正・イ誤

2. ア誤・イ誤

3. ア誤・イ正

4. ア正・イ正

確認問題：地方自治

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S16-R 首長と地方議会議員を、それぞれ住民が直接選挙で選ぶ制度は何か。

S16-A 住民自治と団体自治：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 住民自治は住民参加、団体自治は地方公共団体の自主性に着目する
2. 地方の首長は必ず地方議会議員の中から議会が選ぶ
3. 地方議会議員は内閣総理大臣が任命する
4. 条例は国の法律に違反しても自由に制定できる

S16-J 団体自治と住民自治は、どちらか一方しか認められない原理である。

S17-R 事務の監査の直接請求を受ける機関は何か。

S17-A 条例請求と監査請求：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 条例制定・改廃の直接請求は50分の1以上の署名で首長に行う
2. 条例請求は署名が集まれば住民投票なしに自動成立する
3. 事務の監査の直接請求は選挙管理委員会に行う
4. 地方税の賦課徴収の条例も74条の直接請求で自由に改廃請求できる

S17-J 事務の監査の直接請求には有権者の50分の1以上の署名が必要である。

S18-R 議会解散の直接請求を受ける機関は何か。

S18-A 解散・解職の段階署名数：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 有権者90万人なら、80万人超の10万人分に8分の1を適用する
2. 有権者90万人なら全体に一律3分の1を掛ける
3. 段階計算の基準は有権者数でなく乳幼児も含む人口である
4. 署名が集まるだけで議会は直ちに解散する

S18-J 有権者が多い自治体でも、議会解散請求の必要署名数は必ず総数の3分の1である。

S19-R 副知事の解職を直接請求するときの請求先を、役職の一般名で答える。

S19-A 副知事等の解職手続：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 副知事の解職請求は首長に行い、議会の議決で失職を判断する
2. 副知事は住民が直接選ぶので住民投票だけで解職する
3. 副知事等の解職請求制度は存在しない
4. 副知事の解職には議会の出席者の単純過半数だけで十分である

S19-J 副知事の解職請求の結論は、必ず住民投票だけで決まる。

S20-R 地方公共団体の事務のうち、法定受託事務以外の事務を何というか。

S20-A 自治事務と法定受託事務：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 自治事務も法定受託事務も地方公共団体が処理する事務である
2. 自治事務とは国だけが処理し地方は関与しない事務である
3. 法定受託事務は憲法に全て具体的に列挙されている
4. 自治事務には国が無制限に命令できる

S20-J 法定受託事務は、地方公共団体が処理する事務ではない。

S21-R 自治体間の財源を調整し、国が使途を制限してはならない交付金を何というか。

S21-A 地方交付税と国庫支出金：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 地方交付税は国が使途を制限してはならない財源である
2. 地方交付税は特定の工事以外に使えない財源である
3. 国庫支出金は必ず使途が自由な一般財源である
4. 地方交付税は自治体が独自に直接徴収する地方税である

S21-J 地方交付税と国庫支出金は、いずれも国が使途を指定する特定財源である。

S18-C1 有権者総数が30万人。議会解散請求に必要な署名の最少数は何人か。単位なしで答える。

S18-C2 有権者総数が70万人。議会解散請求に必要な署名の最少数は何人か。最後に切り上げる。

S18-C3 有権者総数が90万人。議会解散請求に必要な署名の最少数は何人か。

S17-C1 有権者総数12万人の自治体で、対象となる条例の制定請求に必要な署名の最少数は何人か。

S19-C1 総議員30人の地方議会で副知事解職の議決に20人が出席。必要な同意の最少数は何人か。

N26-R 国から独立した自治体が地域の政治を行うという原則は何か。

N26-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　地域参加で民主政治の担い手としての力を身に付けることを、ブライスは民主主義の学校と評価した。
イ　団体自治は分権、住民自治は民主主義の要素に対応し、国の関与を限定する改革は団体自治を強める。
ウ　地方裁判所は自治体の司法機関なので、市議会がその裁判官を指揮できる。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ誤

4. ア正・イ正・ウ誤

N26-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　条例による住民投票は一般に法的拘束力を持たず、法律によるリコール投票や地方特別法の投票とは異なる。
イ　首長は予算案が否決されただけでも、国の内閣と同じように議会を自由に解散できる。
ウ　首長は条例や予算の議決に再議を求め得るが、住民の条例制定請求は議会で否決される場合もある。

1. ア正・イ誤・ウ正

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N27-R 国税の一部を地方の財政力の格差是正などのために配り、使途を特定しない財源は何か。

N27-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　自治事務は都市計画や飲食店許可、法定受託事務は国政選挙・戸籍・旅券などに対応する。
イ　1999年地方分権一括法は機関委任事務を廃止し、国と地方を上下から対等・協力へ改めることを目指した。
ウ　自治体独自の条例で国法の生活保護の認定範囲を自由に狭められるが、公共施設の管理を民間に任せることはできない。

1. ア正・イ正・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N27-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　地方税は自主財源、地方交付税は依存・一般財源、国庫支出金は依存・特定財源と二軸で整理する。
イ　三位一体改革は税源移譲・国庫補助負担金の削減・地方交付税の見直しを柱とし、地方債への国の関与の完全廃止は含まない。
ウ　地方公営企業の職員は団結・団体交渉・労働協約締結ができるが争議行為は禁止され、自治体職員の要件を一律に当該自治体居住・日本国籍とするのは誤りである。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ正・ウ正
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N28-R 住民が首長や議員の解職を求める仕組みを何というか。

N28-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　条例制定改廃は首長へ、事務監査は監査委員へ、議会解散と議員・首長解職は選挙管理委員会へ請求する。
イ　副知事や監査委員等の解職は首長へ請求し、議会が総議員2/3以上出席・出席3/4以上同意で議決する。

1. ア誤・イ誤
2. ア正・イ正
3. ア誤・イ正
4. ア正・イ誤

N28-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　条例制定改廃と監査請求には、いずれも住民投票の過半数が必要である。
イ　地方自治法1947年→革新自治体の広がり1960〜70年代→平成の大合併→大阪の特別区設置住民投票2015・2020年の順になる。

1. ア誤・イ誤
2. ア正・イ誤
3. ア誤・イ正
4. ア正・イ正

N27-D1 表で「地方税が半分以上」かつ「国庫支出金が地方交付税より多い」自治体の組合せはどれか。

独自の練習用構成比。残りの財源は省略。単位：歳入全体に占める％

自治体	地方税 %	地方交付税 %	国庫支出金 %
甲	46	12	18
乙	54	3	16
丙	72	0	8
丁	24	37	7

1. 甲と乙

2. 乙と丙

3. 丙と丁

4. 甲と丁

N28-O1 次の制度・出来事を古い順に並べる。

大阪都構想の初回住民投票 / 地方分権一括法成立 / 革新自治体の拡大 / 地方自治法制定

確認問題：司法

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S22-R 最高裁判所長官を指名する機関を答える。

S22-A 裁判官の独立と任命：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 最高裁長官は内閣が指名し、天皇が任命する
2. 最高裁長官は国会が指名し、天皇が任命する
3. 下級裁判所の全裁判官を住民が直接選挙する
4. 国民審査は家庭裁判所の全裁判官に行う

S22-J 国民審査の対象は最高裁判所の裁判官である。

S23-R 確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す手続を何というか。

S23-A 控訴・上告・再審：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 三審制でも、すべての事件が必ず3回審理されるわけではない
2. 再審はすべての事件で自動的に行われる第三審である
3. 控訴と上告は同じ審級への別名である
4. 確定判決は理由の有無に関係なく何度でもやり直せる

S23-J 再審は、通常の控訴・上告と異なり確定判決を対象とする。

S24-R 検察官の不起訴処分の当否を市民が審査する機関は何か。

S24-A 裁判員と検察審査会：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審に参加する
2. 裁判員は民事訴訟の損害賠償額だけを決める
3. 検察審査会は被告人の有罪を確定する裁判所である
4. 裁判員は量刑に一切関与しない

S24-J 検察審査会は不起訴処分を審査し、裁判員は対象となる刑事裁判に参加する。

S25-R 自己に不利益な供述を強要されない権利を何というか。

S25-A 刑事手続と人権：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 自白が本人に不利益な唯一の証拠なら有罪にはできない
2. 自白があれば他の証拠は一切不要である
3. 令状は常に検察官が発付する
4. 現行犯逮捕でも例外なく事前の令状が必要である

S25-J 自白が唯一の証拠でも、その自白があれば必ず有罪にできる。

S26-R 具体的事件の解決に必要な範囲で行う違憲審査を何というか。

S26-A 付随的違憲審査：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 日本では下級裁判所も違憲審査を行える
2. 違憲審査権は最高裁だけに認められる
3. 裁判所は具体的事件と無関係な政治的質問を常に審査する
4. 憲法に反する法律も憲法と同じ効力を持つ

S26-J 違憲審査を行えるのは最高裁判所に限られ、下級裁判所は行えない。

S27-R 国会などの判断を尊重し、違憲判断に慎重な司法の立場を何というか。

S27-A 司法消極主義の根拠：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 国会の民主的な正統性を尊重することが司法消極主義の根拠になる
2. 司法消極主義は裁判所が違憲審査権を持たないという意味である
3. 司法積極主義は裁判所が法律を自由に制定する制度である
4. 司法消極主義は裁判官が内閣の命令に従う制度である

S27-J 司法消極主義は、裁判所に違憲審査権がないことを意味する。

N13-R 犯罪と刑罰が行為前に法で定められていることを要する原則を何というか。

N13-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　現行犯の例外を除く逮捕令状を発するのは検察官でなく裁判官である。
イ　強制された自白も証拠にでき、自白だけで有罪とすることができる。
ウ　すべての刑事被告人に弁護人を依頼する権利があり、無罪となった者の拘束には刑事補償の制度がある。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア正・イ誤・ウ正

N13-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　無罪が確定した行為を同じ刑事責任で繰り返し処罰し、後から新設した刑罰を遡って適用することもできる。
イ　法律の委任があれば政令に罰則を置け、法律の範囲内で条例にも罰則を定め得る。
ウ　取調べの録音録画義務は憲法に明記され、2010年以後も死刑に当たる殺人罪に一律25年の公訴時効がある。

1. ア誤・イ正・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ正

N23-R 裁判官を罷免するために国会に置かれる機関は何か。

N23-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　最高裁長官は内閣指名・天皇任命、他の最高裁裁判官は内閣任命で、国会の同意は必要ない。
イ　裁判官の身分保障は司法の独立、裁判公開は公正の確保、三審制は慎重な審理と対応する。
ウ　国会は最高機関なので最高裁の判決内容を指揮し、最高裁の規則制定を事前承認する。

1. ア正・イ正・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N23-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　身分保障があっても、心身の故障に関する裁判、弾劾、最高裁裁判官の国民審査による罷免はあり得る。
イ　裁判の対審は一定の例外で非公開にできるが、判決は公開し、政治犯罪・出版犯罪・基本的人権の事件の対審は常に公開する。
ウ　最高裁裁判官の国民審査は有権者全体の過半数が×を付けなければ罷免できない。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア正・イ正・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N24-R 訴訟以外で第三者を介して紛争解決を目指す手続をアルファベットで答える。

N24-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　日本は戦前に陪審制を実施したことがあり、裁判員制とは量刑への関与などが異なる。
イ　裁判員は年度単位で全事件を担当し、守秘義務は事件終了と同時になくなる。
ウ　検察審査会は不起訴を審査し、一定の二度の起訴議決により指定弁護士が起訴する場合がある。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア正・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N24-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　刑事有罪となれば同じ行為に関する民事上の損害賠償は一切求められない。
イ　大津事件は司法の独立、ロッキード事件は田中元首相の収賄、恵庭事件は第一審で憲法判断を回避した事件と対応する。
ウ　法テラスは法的サービスへの接点を広げ、法科大学院は法曹人口の拡大という改革目的と関係する。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア誤・イ正・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N25-R 高度に政治的な事柄の司法判断を控える考え方を何というか。

N25-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　少数者の人権保障を重視すれば司法積極主義、国会の選挙に基づく正統性を尊重すれば司法消極主義の根拠になる。
イ　具体的事件から独立に法律を審査する制度は付随的違憲審査で、最高裁は長沼事件で自衛隊違憲とした。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ誤

4. ア正・イ正

N25-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　津地鎮祭は合憲、愛媛玉串料と空知太神社への土地無償提供は違憲として整理する。
イ　環境権の独立承認と、公害の損害賠償・差止めが認められた事例の有無は別に判断する。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ誤

4. ア正・イ正

確認問題：選挙

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

S28-R 参議院議員の任期を、年数の数字だけで答える。

S28-A 衆参の任期と選挙：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 参議院は解散がなく、3年ごとに半数を改選する
2. 参議院は任期3年で全員を同時に改選する
3. 衆議院議員の任期は常に6年である
4. 選挙権が18歳なら衆議院の被選挙権も18歳である

S28-J 参議院には解散がないため、衆議院解散中も参議院の緊急集会を開き得る。

S29-R 小選挙区と比例代表の議席を、原則として別々に配分する制度を何というか。

S29-A 並立制と併用制：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 日本の衆議院は、小選挙区と比例代表を別々に配分する並立制である
2. 二票制であることだけで必ず併用制だと分かる
3. 並立制では全体の議席数を比例得票だけで決める
4. 併用制では小選挙区の結果を比例配分と一切調整しない

S29-J 二票を投じる制度なら、必ず小選挙区比例代表併用制である。

S30-R 当選者を生むことにつながらなかった票を一般に何というか。

S30-A 小選挙区と比例代表の性質：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 小選挙区制では少数派の意見が議席に反映されにくい傾向がある
2. 比例代表制は必ず二大政党だけを生む
3. 小選挙区制では死票が一切発生しない
4. 比例代表制は政党の得票を一切考慮しない

S30-J 比例代表制を採用すれば、どの国でも必ず単独政権になる。

S31-R 得票を1、2、3…で割った商の大きい順に比例代表の議席を配る方法は何か。

S31-A ドント式の配分：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 各党の得票を正の整数で割り、全党の商を大きい順に比較する
2. 得票を1、3、5…だけで割るのがドント式である
3. 各党の得票率を四捨五入するだけで必ず定数に一致する
4. 最も票が多い政党へ無条件に全議席を配る

S31-J ドント式では、各党の得票を1、2、3…で割った商を全党で比較する。

S32-R 小選挙区落選者の得票を当選者の得票で割って求める比率を何というか。

S32-A 惜敗率と重複立候補：正しい説明を一つ選ぶ。

1. 惜敗率の分母は、その小選挙区の当選者の得票である
2. 惜敗率の分母は選挙区の有権者全員である
3. 惜敗率は本人の得票数だけで順位が決まる
4. 惜敗率は当選者の得票を落選者の得票で割る

S32-J 得票数が多い落選者ほど、選挙区が異なっても必ず惜敗率が高い。

S31-C1 A党5200票、B党3100票、C党1700票。ドント式で定数5を配分する。A,B,Cの順に半角カンマで議席数を答える。

S32-C1 落選者36000票、同じ小選挙区の当選者45000票。惜敗率を百分率の数字だけで答える。

S32-C2 同一順位の重複立候補者Xは4万票で当選者5万票、Yは3万6千票で当選者4万票。惜敗率が高いのは誰か。

1. X
2. Y
3. 同じ
4. 得票数だけでXと決まる

N31-R 投票内容を他人に知られず自由意思を守る選挙の原則は何か。

N31-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　普通選挙は財産等で制限しないこと、平等選挙は票の価値、秘密選挙は内容の秘密、直接選挙は代表を直接選ぶことに対応する。
イ　衆院比例は全国11ブロック、参院比例は全国1ブロックで、両方ともドント式によって政党へ配分する。
ウ　衆院の重複立候補は複数の小選挙区への立候補ではなく、小選挙区と比例への立候補である。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア正・イ正・ウ正

N31-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　投票を頼む戸別訪問は禁止されるが、知人へ直接支持を頼む行為がすべて禁じられるわけではない。
イ　非拘束名簿比例代表では無所属候補が政党名簿と無関係に比例議席を得られる。
ウ　無投票当選率の上昇は投票率の上昇と同じ意味で、候補不足や議員報酬とは関係がない。

1. ア正・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N31-D1 表の小選挙区5議席の結果と、同じ合計票をドント式で5議席にした結果をA,B,Cの順で比べる。正しいものはどれか。

独自の架空選挙。各区1人、単位：千票。比例の練習では合計票で別に定数5を配分する。

区	A党	B党	C党
I	48	32	20
II	20	55	25
III	43	36	21
IV	25	47	28
V	39	34	27

1. 小選挙区2,2,1 → 比例3,2,0

2. 小選挙区3,2,0 → 比例1,3,1

3. 小選挙区3,2,0 → 比例2,2,1

4. 小選挙区2,3,0 → 比例2,2,1

N31-D2 同じ表の小選挙区制について、死票の合計とB党落選者の惜敗率が最低の区を正しく組み合わせる。

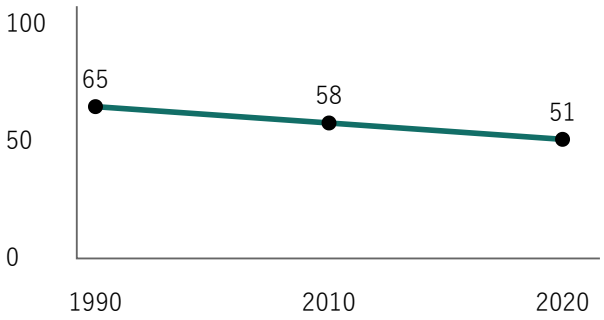
独自の架空選挙。各区1人、単位：千票。比例の練習では合計票で別に定数5を配分する。

区	A党	B党	C党
Ⅰ	48	32	20
Ⅱ	20	55	25
Ⅲ	43	36	21
Ⅳ	25	47	28
Ⅴ	39	34	27

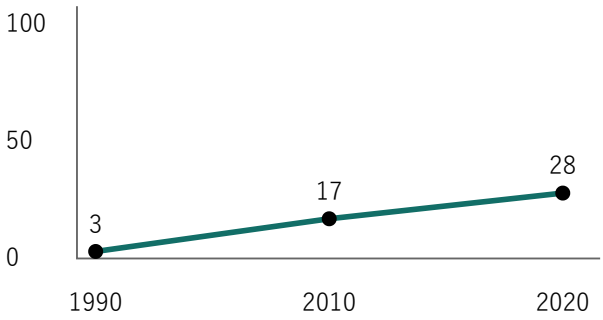
1. 全死票268千票・Ⅰ区
2. 全死票102千票・Ⅰ区
3. 全死票268千票・Ⅴ区
4. 全死票232千票・Ⅲ区

N31-D3 Xは投票率（有権者に占める投票者の割合）、Yは無投票当選率（対象議席のうち無投票で当選者が決まった議席の割合）である。二つの図からいえることを選ぶ。

X：投票率



Y：無投票当選率



学習用の架空値・%。実際の全国統計ではない。Xの分母は各年の有権者数、Yの分母は各年の対象議席数。

1. Xは無投票当選率で、無投票なら全有権者が投票したことになる
2. Yは投票率で、上昇は必ず関心低下を表す
3. 無投票当選率が上がった唯一の原因は投票率の低下と証明できる
4. Xは投票率、Yは無投票当選率。低下・上昇の指標と対策を区別する

確認問題：政治参加

解説を見ずに解く。正誤では判断に加えて、正しい理由または誤文の訂正を書く。

N29-R 広範な階層に支持を求めるキャッチオール・パーティーを日本語で何というか。

N29-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　制限選挙の名望家政党、普通選挙の大衆政党、階級対立の弱まりと包括政党という流れを区別する。
イ　明治憲法下でも1898年の大隈内閣や憲政の常道に政党内閣があり、戦後初選挙1946年に自民党が成立したわけではない。
ウ　野党多党化は主に1960年代、保革伯仲は1970年代で、1980年代には自民党が勢力を回復した。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア正・イ正・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N29-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　1993年の宮澤内閣不信任と総選挙後に非自民の細川連立政権ができ、1994年に衆院選挙制度が改正された。
イ　2005年の総選挙後は小泉政権の郵政民営化、2009年の総選挙後は鳩山政権への交代と対応する。
ウ　昔の解説に自公連立が現在も続くとあれば、2026年の政権構成として無条件に正しい。

1. ア誤・イ誤・ウ誤
2. ア誤・イ誤・ウ正
3. ア誤・イ正・ウ誤
4. ア正・イ正・ウ誤

N30-R 特定の利益のため政府や議会に働きかけるが自ら政権獲得を目指さない集団は何か。

N30-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　1998年NPO法は非営利活動団体の法人格取得等を支え、利益集団は政府等に働きかける。
イ　無党派層とは特定の支持政党を持たない有権者であり、必ず無所属にしか投票しない人ではない。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ正

4. ア正・イ誤

N30-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　政党助成の対象は国会議員5人以上、または国会議員を有し所定の国政選挙で得票率2%以上等の条件を満たす政治団体で、得票だけで議員ゼロでも対象になるわけではない。
イ　立候補届出前の選挙運動は認められ、ネット選挙運動は現在も全面禁止される。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ正

4. ア正・イ誤

N32-R 法が大枠を定め詳細を行政の命令に委ねる立法を何というか。

N32-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　福祉・経済政策の拡大による行政国家では、行政裁量・委任立法・専門官僚が増え、夜警国家の小さな政府と異なる。
イ　官僚統制という目的なら、国会の国政調査や政治家による答弁、情報公開やオンブズマンが対応する。
ウ　セクショナリズムは部門の権限保持による縦割り、形式主義は手続の自己目的化、秘密主義は情報を隠す傾向を指す。

1. ア正・イ正・ウ正

2. ア誤・イ誤・ウ誤

3. ア誤・イ誤・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N32-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　行政手続法1993年は許認可や行政指導を全廃し、行政評価を初めて目的として定めた。
イ　国家公務員給与の勧告は人事院、幹部人事管理は内閣人事局2014年、事務次官は官僚の役職に対応する。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ誤

4. ア正・イ正

N32-A3 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　オンブズマンは行政苦情を中立的に調べ改善を勧告し、監査委員は自治体の監査結果を公表・議会首長へ報告する。
イ　国政調査と行政訴訟は法制度に基づく行政外部の統制、人事院と自治体監査委員は法制度に基づく内部統制に分類できる。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ正

4. ア正・イ誤

N33-R 行政と民間企業が共同出資して設けた企業を何というか。

N33-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　1980年代の三公社民営化は電電・専売・国鉄で、道路公団は2005年の分割民営化である。
イ　構造改革特区は2002年法・2003年開始、国家戦略特区は2013年法の制度である。

1. ア誤・イ誤

2. ア正・イ正

3. ア誤・イ正

4. ア正・イ誤

N33-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　独立行政法人制度は2001年開始で政策企画と実施の分離・効率化を図り、日本住宅公団等の再編でURが2004年にできた。
イ　第三セクターは公益的な事業を担うが、破綻時の公金投入や行政の責任が問題になる場合もある。

1. ア誤・イ誤

2. ア誤・イ正

3. ア正・イ正

4. ア正・イ誤

N34-R 情報を吟味し、その根拠や偏りを判断する能力を何というか。

N34-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　マスメディアは世論形成や権力監視から第四の権力と呼ばれ、世論調査や予測報道が投票行動を変えることもある。
イ　新聞は社説で自社の見解を示し、被疑者の実名報道や首相動静も行われ、記者クラブには排他性の批判がある。
ウ　ネットの表現にも名誉毀損やプライバシーの規律が及び、テレビにも表現の自由が保障される。

1. ア誤・イ誤・ウ誤

2. ア誤・イ誤・ウ正

3. ア正・イ正・ウ正

4. ア誤・イ正・ウ誤

N34-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　行政が国家秘密として不開示にした文書は、裁判所も絶対に開示を命じられない。
イ　請願は憲法16条にあり、法律の制定廃止等の希望を平穏に申し立てられる。

1. ア誤・イ誤

2. ア正・イ誤

3. ア正・イ正

4. ア誤・イ正

N35-R 情報技術へのアクセス・利用能力等から生じる格差を何というか。

N35-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　デジタルデバイドは情報格差、サイバーテロは情報システム等への攻撃、SOHOは小規模事務所や在宅の働き方に対応する。
イ　電子政府は国・自治体の行政手続等の電子化を目的とし、外国との外交交渉だけの高速化ではない。

1. ア誤・イ誤
2. ア誤・イ正
3. ア正・イ誤
4. ア正・イ正

N35-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　電子商取引は携帯端末による個人の商品購入も含み、個人情報保護法は民間のデータ利用にも規律を設ける。
イ　マイナンバーは税・社会保障等の情報管理に関わり、他人のIDやパスワードの不正使用等には不正アクセス禁止法の規制がある。

1. ア正・イ正
2. ア誤・イ誤
3. ア誤・イ正
4. ア正・イ誤

N36-R 少数民族の独自の文化や価値を認めることで平等を目指す考えを何というか。

N36-A1 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　NPOの非営利は有給職員を雇えない意味ではなく、法人格はNPO法に基づいて取得できる。
イ　NPOは自治体との協働や指定を受けた介護サービスを担い得て、阪神・淡路大震災1995年はボランティア活動の重要性を広めた。
ウ　市民運動は1970年前後の公害対策に影響し、沖縄米軍基地投票1996年や御嵩の廃棄物施設投票1997年等が行われた。

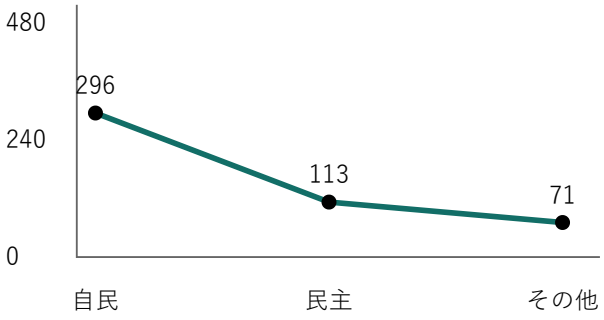
1. ア正・イ正・ウ正
2. ア誤・イ誤・ウ誤
3. ア誤・イ誤・ウ正
4. ア誤・イ正・ウ誤

N36-A2 次の独立した説明をそれぞれ判定し、正誤の組合せを選ぶ。
ア　少数民族に公用語習得を参政権の条件として強制することは、その独自文化を認める承認の政治の典型である。
イ　住民投票は特定争点の意思を直接示し、二元代表制は代表者間の慎重な議論を期待する仕組みとして補完し得る。

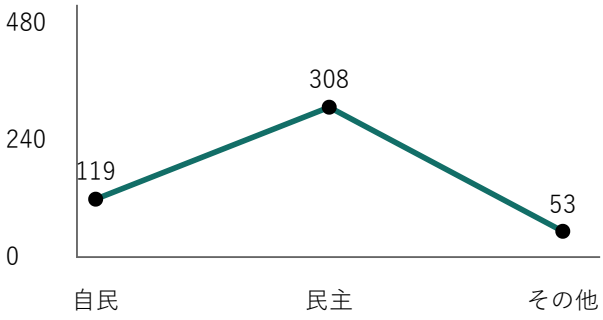
1. ア誤・イ誤
2. ア誤・イ正
3. ア正・イ誤
4. ア正・イ正

N29-D1 図の与えられた議席数から、選挙P・Qの歴史上の対応と過半数を判断する。正しいものはどれか。

P（総数480）



Q（総数480）



歴史上の衆院選結果を政党別に集約。年代は解答後に確認。

1. Pは2009年、Qは2005年
2. Pは2005年、Qは2009年。各図の最大党は単独で過半数
3. Pの自民は過半数未満、Qの民主は過半数
4. Qの結果によって1955年体制が初めて成立

N32-D1 表から分類軸を推定し、新たに「人事院による監督」を分類する。

内外と法制度の有無の二軸で分類した練習表。

分類	*α*	*β*
Ⅰ	同僚の批判	新聞の批判
Ⅱ	自治体監査委員	国会の国政調査

1. Ⅰ *α*
2. Ⅰ *β*
3. Ⅱ *α*
4. Ⅱ *β*

N33-O1 次の制度・出来事を古い順に並べる。

郵政民営化 / 道路公団民営化 / 郵政公社発足 / 独立行政法人制度開始 / 三公社の民営化

解答・解説：政治制度

S01-R　連邦制

連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

参照 S01 / プリント1 p1 国家の構成

S01-A　1. 連邦制では連邦と州の権限配分が憲法上定められる

連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

1: 権限配分の根拠が判断基準。 / 2: 地方自治の存在だけでは区別できない。 / 3: 単一制と地方自治は両立する。 / 4: 連邦の構成単位と独立国家を混同している。

参照 S01 / プリント1 p1 国家の構成

S01-J　正しい

正しい。地方自治の有無と連邦制かどうかは別の判断である。 連邦制は連邦と州などが憲法に基づいて権限を分ける仕組み。単一制でも地方自治は存在するが、連邦制と同じ権限構成ではない。地方政府があるだけで連邦制とは判断できない。

参照 S01 / プリント1 p1 国家の構成

S02-R　議院内閣制

議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

参照 S02 / プリント1 p1 執政制度

S02-A　1. 議院内閣制では内閣の存立と議会の信任が結び付く

議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

1: 信任関係が制度の核。 / 2: 米国大統領に議会解散権はない。 / 3: 弾劾による罷免と通常の不信任を混同している。 / 4: 議会の信任や解散が相互関係を作る。

参照 S02 / プリント1 p1 執政制度

S02-J　誤り

誤り。弾劾は憲法違反等への責任追及で、政策への不信任とは別の手続である。 議院内閣制では内閣は議会の信任に基づき、議会に責任を負う。米国型大統領制では大統領と議会が別々の選挙で正統性を持ち、議会の通常の不信任で大統領は失職しない。弾劾は不信任とは違う。国名ではなく権力間の関係で区別する。

参照 S02 / プリント1 p1 執政制度

N01-R　ルソー

ルソーは人民主権と直接民主制を重視して代表制を批判した。ロックの議会政治、モンテスキューの権力分立とは区別する。

参照 N01 / 問題集p.26・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N01-A1　1. ア正・イ誤

ア：正しい。ルソーは人民主権と直接民主制を重視し、ロックは議会を通じた政治を主張した。 イ：誤り。この代表制批判はルソー。モンテスキューの権力分立論と区別する。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N01 / 問題集p.26・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N01-A2　2. ア正・イ誤

ア：正しい。タウン・ミーティングは米国ニューイングランドで植民地時代から行われた直接民主制の例。
イ：誤り。草の根民主主義は一般の人々の積極的な政治参加を指し、米国の市民活動などと結び付く。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N01 / 問題集p.26・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N02-R　半大統領制

半大統領制は直接選出の大統領と議会へ責任を負う首相が併存する類型。フランスとロシアでは国家構成も異なる。

参照 N02 / 問題集p.26-27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N02-A1　2. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。米国は連邦国家で大統領制。英国は単一国家で議院内閣制。国家構成と執政制度の二軸を分ける。 イ：正しい。問題集の類型では仏は単一・半大統領、露は連邦・半大統領。これは制度分類であり政治的自由の評価とは別。 ウ：誤り。ドイツの大統領は象徴的役割が中心で、議院内閣制の首相が政治の実権を担う。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N02 / 問題集p.26-27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N02-A2　3. ア誤・イ誤・ウ正

ア：誤り。米国上院は各州2名、下院は州人口に応じる。上院は高官・最高裁判事人事や条約への同意権を持つ。 イ：誤り。人事同意・条約同意は上院の権限であり、下院だけの権限ではない。 ウ：正しい。英国は下院優越で、下院多数党の党首が首相となる。上院には世襲貴族等に由来する非公選の構成がある。下院優越の確立は1911年。

1: 食い違う文：ウ。 / 2: 食い違う文：イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N02 / 問題集p.26-27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N02-A3　4. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。フランスの半大統領制は、大統領の直接選挙と議院内閣制的な責任関係を併せ持つ。 イ：誤り。米国は厳格な権力分立で議員兼職・議会解散・通常の不信任はない。弾劾、拒否権、教書を区別する。 ウ：正しい。英国の非公選上院とは異なる。米国の人事・条約への同意は上院。日本の法律再可決は総議員でなく出席議員が分母。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N02 / 問題集p.26-27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N03-R　包括性

包括性は参加する人の広さ。自由化は抑圧されず異議を申し立てられる程度であり、二つを別々に評価する。

参照 N03 / 問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N03-A1　3. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。包括性は参加する人の広がり、自由化は抑圧なく政府に反対できる程度。ソ連の形式的普通選挙だけで自由化を高くしない。 イ：正しい。現行日本は包括性と自由化がともに高い類型。19世紀英国のチャーティスト運動期は参加が限定された。 ウ：誤り。男女普通選挙の普及は20世紀。世界初はニュージーランド1893年、独1919年、米1920年、日本の女性参政権は1945年。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N03 / 問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N03-A2　4. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。名望家政党→大衆政党の順。選挙権の拡大が組織の変化を促した。 イ：誤り。ナチスは1932年の選挙等で議席を拡大し、1933年の首相就任と全権委任法を経て独裁化した。 ウ：正しい。レーニン死後のスターリンによる粛清・農業集団化、近衛の新体制運動、韓国・フィリピンの独裁批判と民主化を混同しない。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N03 / 問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N04-R　開発独裁

開発独裁は経済発展を目標に強権的な統治を行う体制。外資導入や工業化と政治的抑圧が併存し得る。

参照 N04 / 問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N04-A1　4. ア正・イ誤

ア：正しい。多数者支配型は多数派中心。多様な代表の妥協・合意を重視する合意型と区別する。 イ：誤り。二大政党制でも第三党は存在し得る。比例代表は少数党の代表を得やすく、合意型と結び付きやすい。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N04 / 問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N04-A2　1. ア正・イ誤

ア：正しい。フィリピンのマルコス、インドネシアのスハルトなど。経済発展・外資導入と自由の制限が併存し、軍事クーデター等の成立例もある。 イ：誤り。経済発展を目指す強権政治が特徴であり、自由な政治活動や政府批判の制限に注意する。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N04 / 問題集p.27・出版社解説の該当項目（原本非公開）

解答・解説：憲法・人権

S03-R　国民主権

明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

参照 S03 / プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S03-A　1. 日本国憲法では天皇は象徴であり、国政に関する権能を持たない

明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

1: 象徴と統治権の保持者を区別する。 / 2: 行政権は内閣に属する。 / 3: 主権原理が異なる。 / 4: 日本国憲法15条2項の規定。

参照 S03 / プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S03-J　誤り

誤り。公務員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。 明治憲法では天皇が統治権を総攬し、臣民の権利には法律の留保があった。日本国憲法では国民主権の下で国会・内閣・裁判所に立法・行政・司法を分ける。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。現行の「全体の奉仕者」を明治憲法の規定にしない。

参照 S03 / プリント3 p1 大日本帝国憲法／e-Gov 日本国憲法1・41・65・76条

S04-R　発議

憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S04-A　1. 改正発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要

憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

1: 各院別に、総議員を分母として判断。 / 2: 各議院それぞれで満たす必要がある。 / 3: 通常の議決要件と異なる。 / 4: 有効投票総数の過半数である。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S04-J　正しい

正しい。衆議院の優越で参議院の賛成を省ける手続ではない。 憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票の過半数の賛成が必要。国会では「出席議員」でなく「総議員」が分母。国民投票は有効投票総数が分母で、有権者全員の過半数ではない。成立した改正は天皇が国民の名で公布する。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S05-R　生存権

自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

参照 S05 / 訂正報告 p40 Q22／e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S05-A　1. 生存権は社会権に分類される

自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

1: 憲法25条が根拠。 / 2: 憲法20条の精神的自由権。 / 3: 労働者の生活を支える社会権。 / 4: 憲法26条の社会権として扱う。

参照 S05 / 訂正報告 p40 Q22／e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S05-J　誤り

誤り。信教の自由は自由権、生存権は社会権である。 自由権は国家の不当な介入から個人の自由を守る権利。社会権は人間らしい生活を支えるため国家の積極的な役割を求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権を社会権として整理する。信教の自由は精神的自由権である。

参照 S05 / 訂正報告 p40 Q22／e-Gov 日本国憲法20・25・26・27・28条

S06-R　2024

民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3／e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

S06-A　1. 2024年4月1日以後の制度では女性の再婚禁止期間は廃止されている

民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

1: 旧法・現在・判例の時点を分ける。 / 2: 100日規定は旧制度。 / 3: 2016年は短縮、2024年が廃止。 / 4: 夫または妻の氏を称する。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3／e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

S06-J　誤り

誤り。判例の対象となった旧法と、2024年4月1日以後の廃止後の制度を分ける。 民法750条の法律婚では婚姻時に夫または妻の氏を選ぶ。選択的夫婦別氏がすでに一般に導入済みとする説明は採用しない。女性の再婚禁止期間は2016年に6か月から100日へ短縮され、2024年4月1日に廃止された。昔の判例問題では当時の制度を、現行法の問いでは廃止後の制度を用いる。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3／e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

S07-R　父母両系血統主義

国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

参照 S07 / 訂正報告 p43 Q4-3／e-Gov 国籍法2条1号

S07-A　1. 国籍法2条1号は、出生時に父または母が日本国民である場合を定める

国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

1: 父または母という条件が重要。 / 2: 父系だけではない。 / 3: 原則として血統主義であり、出生地だけでは決まらない。 / 4: 国外出生でも取得し得る。国籍留保等の別条件にも注意。

参照 S07 / 訂正報告 p43 Q4-3／e-Gov 国籍法2条1号

S07-J　正しい

正しい。父だけを基準とする制度からの変化を押さえる。 国籍法2条1号では、出生時に父または母が日本国民であることを日本国籍取得の条件とする。父だけに限定しないため父母両系血統主義と呼ぶ。日本国内に生まれたという場所だけで、全員が自動的に日本国籍を得る制度でもない。1985年施行の改正を女子差別撤廃条約への対応の論点として整理する。

参照 S07 / 訂正報告 p43 Q4-3／e-Gov 国籍法2条1号

S04-O1　政府草案の発表 → 帝国議会による修正可決 → 公布 → 施行

1946年3月の草案発表→1946年10月の可決→1946年11月3日公布→1947年5月3日施行。公布は発表、施行は効力の開始。

参照 S04 / プリント3 p1 改正要件／e-Gov 日本国憲法96条

S06-O1　6か月の旧規定 → 2016年の100日への短縮 → 2024年4月1日の廃止

短縮と廃止は別の改正。現在の制度を問うときに100日と答えない。

参照 S06 / 訂正報告 p38 Q8・p43 Q4-3／e-Gov 民法733・750条／法務省 親子法制改正

N05-R　天皇機関説

美濃部達吉の天皇機関説は国家を法人とし天皇を機関とする。1935年の国体明徴声明で公的に否定された。

参照 N05 / 問題集p.33・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N05-A1　1. ア誤・イ誤・ウ正

ア：誤り。衆議院選挙は明治憲法下にもあった。一方、内閣の規定は明治憲法になく、各国務大臣が天皇を輔弼した。現行憲法は内閣を規定する。 イ：誤り。貴族院は皇族・華族や勅選議員等から成り、衆議院の制限選挙と区別する。現行参議院は普通選挙による。 ウ：正しい。旧憲法は天皇が統治権を総攬し、臣民の権利を法律の範囲で保障した。宣戦・条約締結や統帥は天皇大権。現行憲法は国民主権・平和主義・人権尊重を採る。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ウ。 / 3: 食い違う文：イ・ウ。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N05 / 問題集p.33・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N05-A2　2. ア誤・イ正・ウ誤

ア：誤り。統帥権の独立により軍の指揮への議会の関与は認められなかった。現在の文民統制と混同しない。 イ：正しい。国家を法人とし天皇をその機関と捉える学説。昭和期の国体明徴声明と著書の発禁を歴史上の出来事として位置付ける。 ウ：誤り。皇位継承の詳細は皇室典範。天皇は国政権能を持たず、国会の指名に基づく総理任命を政治的判断で拒否しない。国事行為には内閣の助言と承認が必要。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ウ。

参照 N05 / 問題集p.33・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N05-A3　3. ア正・イ誤

ア：正しい。女性参政権は1945年の選挙法改正で認められ、1946年の総選挙で行使された。公布1946年11月3日、施行1947年5月3日と分ける。 イ：誤り。幣原内閣の松本委員会案は天皇権限の温存等を理由にGHQが退けた。GHQ草案を基に政府案が作られ、帝国議会が生存権等を修正し可決した。形式は旧憲法の改正である。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N05 / 問題集p.33・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N07-R　国民主権

国民主権は国政の最終的な決定権が国民にある原理。代表制を基本に国民投票等も併用し得る。

参照 N07 / 問題集p.34・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N07-A1　3. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。国民が政治の最終決定権を持つことを具体化する制度。最高裁裁判官の国民審査も含む。 イ：正しい。文民統制と国民主権は関連しても、設問で問う直接の制度趣旨は区別する。 ウ：誤り。代表制を基本としつつ直接民主制の手続を併用できる。自治体は条例で住民投票を設け得る。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N07 / 問題集p.34・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N07-A2　4. ア誤・イ正

ア：誤り。選挙運動のための戸別訪問は公職選挙法で禁止される。主権原理だけで選挙運動の法規制は無効にならない。 イ：正しい。憲法98条1項。国会の地位、文民要件、地方自治の本旨とは条文と趣旨を分ける。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N07 / 問題集p.34・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N07-A3　1. ア正・イ誤

ア：正しい。憲法12条。教育の義務は子に普通教育を受けさせる保護者の義務、勤労は権利と義務、納税は義務。 イ：誤り。普通教育を受けさせる義務と、教育を受ける権利を区別する。団結権は権利であり加入義務ではない。環境保全の国民義務は憲法に明記されない。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N07 / 問題集p.34・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08-R　集団的自衛権

他国への攻撃を契機とする共同防衛が集団的自衛権。国連による集団安全保障やPKOとは根拠が異なる。

参照 N08 / 問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08-A1　4. ア正・イ誤・ウ誤

ア：正しい。自国への攻撃は個別的自衛権、他国への攻撃を契機とするのは集団的自衛権。2014年閣議決定・2015年法制では、密接な関係にある他国への攻撃で日本の存立と国民の生命・自由・幸福追求権が根底から覆される明白な危険、他に適当な手段がないこと、必要最小限度にとどまることを要する。 イ：誤り。NATOは集団的自衛権。国連の強制措置は集団安全保障であり、PKOとも別。湾岸戦争後の日本の掃海派遣は政府説明上、集団的自衛権の行使ではない。 ウ：誤り。1951年は旧安保条約。1960年に新安保へ改定され安保闘争が起きた。新条約は日本の領域内の日本または米国への武力攻撃に共同対処する。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・ウ。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N08 / 問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08-A2　1. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。警察予備隊1950年→保安隊1952年→自衛隊1954年。GHQが一貫して自衛組織を拒絶したわけではない。 イ：正しい。PKO協力法でPKO参加が可能となりカンボジア等へ派遣。モザンビークPKOも同法。テロ対策特措法・イラク特措法・海賊対処法による派遣をPKOと一括しない。 ウ：誤り。イラクへは人道復興支援等で実際に派遣された。ソマリア沖の活動は海賊対処の法制で、PKOではない。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N08 / 問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08-A3　2. ア誤・イ誤・ウ誤

ア：誤り。最高裁は安保条約を違憲と判断していない。高度の政治性を理由に司法判断を抑制する統治行為論と関連する。 イ：誤り。問題集の歴史的叙述では非核三原則の放棄はなく、総理・国務大臣は全員文民。防衛相だけの憲法上の例外はない。 ウ：誤り。2014年の三原則は条件を設けて移転を認める枠組み。旧武器輸出三原則からの変化であり、全面禁止と説明しない。後年の運用改定と区別する。

1: 食い違う文：ウ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 食い違う文：イ・ウ。

参照 N08 / 問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08-A4　3. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。国家安全保障会議は重要事項を審議。最高指揮監督権を防衛相と取り違えない。1978年・1997年・2015年のガイドラインも日米協力の歴史として整理する。 イ：正しい。通称と条約の安全保障上の義務を区別する。問題集の呼称を現在の全経費の正式名称とみなさない。 ウ：誤り。掃海派遣1991年→PKO協力法とカンボジア派遣1992年。活動名だけでなく年と法的根拠を照合する。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N08 / 問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N09-R　公共の福祉

公共の福祉は人権相互の衝突等を調整する原理。権利は無制限でも、多数派の都合だけで自由に消せるものでもない。

参照 N09 / 問題集p.36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N09-A1　1. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。職業選択の自由22条・財産権29条は公共の福祉との調整を明記する。職業選択には営業の自由も含む。財産権は絶対無制限ではない。 イ：誤り。プログラム規定説は国の政治的・道義的目標を示すという立場。具体的権利説と区別する。 ウ：正しい。社会政策上の経済規制と精神的自由への規制は同一には扱わない。明治憲法やナチスに現代の人権優先の原理を投影しない。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N09 / 問題集p.36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N09-A2　2. ア誤・イ正・ウ誤

ア：誤り。年代が逆。自由権の保障から社会権の保障への歴史的展開を押さえる。 イ：正しい。報道・信教の自由も第三者の権利と調整する。虚偽広告の営業活動と顧客の財産も衝突し得る。 ウ：誤り。国家による表現の制約の問題であり、私人相互の衝突という設問条件とは区別する。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ウ。

参照 N09 / 問題集p.36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N10-R　請求権

請求権は国家に救済等の行為を求める権利。国家賠償17条、裁判32条、刑事補償40条などを区別する。

参照 N10 / 問題集p.37・42・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N10-A1　1. ア誤・イ正

ア：誤り。信教の自由は自由権、選挙権は参政権。国家賠償請求権は国家に行為を求める請求権。 イ：正しい。自由権中心の18〜19世紀の権利保障から、20世紀の社会権へ拡大した。財産権や選挙権を社会権に混ぜない。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：イ。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N10 / 問題集p.37・42・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N10-A2　2. ア誤・イ正

ア：誤り。立憲主義は多数者からも自由と平等を守る。裁判所は自ら判断し、住民の反対や人権保障条項の改正限界という議論も認められる。国家権力の無条件強化とは違う。 イ：正しい。新しい人権は条文に名称が明記されなくても13条等を根拠に議論する。自己決定権も自由権的性質を持つが明文規定とは区別する。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N10 / 問題集p.37・42・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N11-R　アファーマティブ・アクション

アファーマティブ・アクションは現実の格差を是正する積極的措置。一律同じに扱う形式的平等と区別する。

参照 N11 / 問題集p.37-38・43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N11-A1　2. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。現実の格差を是正する積極的措置。性別を考慮せず一律に扱う形式的平等と区別する。 イ：正しい。一律の取扱いと、積極的機会提供を行う実質的平等を設例から区別する。 ウ：誤り。戦後は家制度等を改め個人の尊厳・両性の本質的平等に対応したが、民法750条の法律婚は夫または妻の氏を選ぶ。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N11 / 問題集p.37-38・43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N11-A2　3. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。均等法は女子差別撤廃条約批准への国内法整備と関連し、雇用の差別禁止へ強化された。基本法は社会参画の枠組み。国会議席を男女同数にする規定ではない。 イ：正しい。2016年は6か月から100日への短縮、2024年4月1日に廃止。最高裁の旧法判断を現行法へそのまま適用しない。 ウ：誤り。1984年改正・1985年施行で父母両系血統主義へ。出生時に父または母が日本国民という国籍法2条を確認する。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N11 / 問題集p.37-38・43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N12-R　検閲

検閲は行政による思想内容等の表現物への発表前の網羅的一般的な審査・禁止を指す。裁判所の差止めは同じ定義ではない。

参照 N12 / 問題集p.38-39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N12-A1　3. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。結社の自由は21条。弁護人依頼は人身の自由、財産利用は経済的自由、良好な環境は新しい人権。 イ：誤り。最高裁は憲法の人権規定の私人間への直接適用を否定し、当該採用拒否を違憲とはしなかった。 ウ：正しい。愛媛は20条・89条の政教分離違反。学問の自由には大学自治も含まれる。津地鎮祭等の別事件と一律に扱わない。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N12 / 問題集p.38-39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N12-A2　4. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。21条は通信の秘密と検閲禁止も規定。1999年情報公開法に知る権利という名称は明記されていない。 イ：誤り。「石に泳ぐ魚」事件で出版差止めが認められた。表現とプライバシーの調整が必要。 ウ：正しい。通信傍受法は1999年。特定秘密保護法は2013年に外交・防衛等の秘密漏えいを規制する制度として制定。両者を同じ法律としない。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N12 / 問題集p.38-39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N12-A3　1. ア誤・イ正

ア：誤り。自治体計画の審査は思想内容等の表現物への検閲とは異なる。新聞・サイト・小説を行政が発表前に禁ずる例と比較する。 イ：正しい。DV防止法は配偶者等からの暴力への保護・防止。通信傍受法は一定犯罪の捜査に関する令状等の手続。目的と制定年を対応させる。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：イ。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N12 / 問題集p.38-39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N14-R　特許庁

特許庁は特許等を扱う行政機関。知財高裁は東京高裁の特別の支部であり、行政機関でも憲法上禁止される特別裁判所でもない。

参照 N14 / 問題集p.39-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N14-A1　1. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。22条の解釈に含む。経済的自由は公共の福祉の制約を受け、29条は財産内容を法律で定める。
イ：誤り。29条は財産権を保障するが最低所有量の規定ではない。25条の最低限度の生活と混同しない。公共利用には正当な補償が必要。 ウ：正しい。著作権の保護と私的利用の例外は無制限ではない。知的財産基本法2002年、知財高裁2005年という制度の年も整理する。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N14 / 問題集p.39-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N14-A2　2. ア誤・イ誤

ア：誤り。知財高裁は東京高等裁判所の特別の支部。特別裁判所とは別で、特許庁は知的財産を扱う行政機関である。 イ：誤り。公害被害の救済は不法行為等の既存の根拠でも可能。環境権の独立承認の有無と賠償の可否を分ける。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ。

参照 N14 / 問題集p.39-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N15-R　生存権

生存権は憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活。生活保護等で具体化され、条文だけで特定額が直接決まるわけではない。

参照 N15 / 問題集p.40-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N15-A1　2. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。朝日訴訟1967年は原告死亡による訴訟終了で、傍論で行政の裁量を説明。堀木訴訟1982年は年金と手当の併給制限を合憲とし立法の広い裁量を認めた。学説上の分類と個別請求の成否を一対一に結び付けない。 イ：誤り。プログラム規定説の説明では直ちに具体的給付を請求する法的権利としない。国の政治的・道義的責務という説明と区別する。 ウ：正しい。ハローワーク等による就業機会、生活保障、不当労働行為の禁止を具体例から分類する。労働基本権は生存権を実質的に支える。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N15 / 問題集p.40-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N15-A2　3. ア誤・イ正・ウ誤

ア：誤り。国公立学校の特定宗教教育は政教分離から認められない。社会権と信教の自由を混同しない。 イ：正しい。憲法の義務教育無償と、教科書無償給与の法律を区別しつつ制度として整理する。 ウ：誤り。勤労の義務は強制労働の根拠ではない。公務員の労働基本権には制約があり、人事院勧告等の代償措置がある。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ウ。

参照 N15 / 問題集p.40-41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N16-R　国家賠償請求権

国家賠償請求権は公務員の不法行為で損害を受けたとき国や公共団体に賠償を求める権利。無罪となった場合の刑事補償請求権とは異なる。

参照 N16 / 問題集p.41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N16-A1　3. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。海外居住の日本国民の国政参加の保障。外国籍の永住者の国政選挙権とは別問題。 イ：正しい。法制化・初行使・憲法施行を年代で区別する。男女共同参画法で国会議席が男女同数になったわけでもない。 ウ：正しい。永住外国人に国政選挙権はない。成人年齢・投票年齢と被選挙権年齢を区別する。

1: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N16 / 問題集p.41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N16-A2　4. ア誤・イ正・ウ正

ア：誤り。条約は国会承認。国民審査は最高裁裁判官の罷免の可否で、選挙による任命ではない。 イ：正しい。国家賠償と刑事補償は別。情報公開法をプライバシーの積極的実現だけの法律としない。 ウ：正しい。請求権は権利救済等を国家へ求める。財産権29条は経済的自由、信教20条は精神的自由、生存25条は社会権。

1: 食い違う文：イ・ウ。 / 2: 食い違う文：イ。 / 3: 食い違う文：ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N16 / 問題集p.41・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N17-R　A規約

A規約は経済・社会・文化的権利、B規約は市民的・政治的権利。個人通報はB規約の第一選択議定書と区別する。

参照 N17 / 問題集p.42-43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N17-A1　4. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。Aは社会権規約、Bは自由権規約。自由権は国家からの自由、社会権は国家による生活保障と関連する。 イ：正しい。B規約本体の意見の自由の規定と、第一選択議定書の個人通報を条文内容で識別する。日本は同議定書未批准。 ウ：誤り。世界人権宣言は宣言、国際人権規約は法的拘束力を持つ条約。採択年と日本の批准1979年を分ける。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N17 / 問題集p.42-43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N17-A2　1. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。女子差別撤廃条約採択1979年・日本批准1985年。子どもの権利条約採択1989年・日本批准1994年。 イ：誤り。採択前に批准できない。1965年の人種差別撤廃条約、1979年の女子差別撤廃条約、1989年の子どもの権利条約を時系列で整理する。 ウ：正しい。未批准と一部留保を区別する。公務員争議権や公休日報酬等の留保という問題集の説明を、規約全体の未批准に置き換えない。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N17 / 問題集p.42-43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N18-R　アクセス権

アクセス権はメディア等への接近や反論の機会を求める権利として論じられる。知る権利や自己情報の管理と区別し、最高裁が独立の反論掲載請求権を承認したとはしない。

参照 N18 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N18-A1　1. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。対象と求める行為で分類する。請願16条、営業22条、表現21条は新しい人権そのものと区別する。 イ：正しい。大阪空港訴訟1981年で環境権は独立の権利として認められなかった。サンケイ新聞意見広告事件1987年でもアクセス権は認められなかった。 ウ：誤り。何人も請求できる。不開示への不服申立てや訴訟も可能。知る権利という名称の明記と制度化を区別する。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N18 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N18-A2　2. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。年を比較する。消費者保護基本法は2004年に消費者基本法へ。条例が1999年の国法を受け初めて作られたという説明は誤り。 イ：誤り。公職の説明責任と個人の私生活情報保護は異なる。公的関心があるという理由だけで無条件に全情報を公開しない。 ウ：正しい。開示・訂正・利用停止等には法の要件・例外がある。従業員が無制限に顧客情報を第三者へ渡せるわけではない。本人同意のある適法な業務利用と無断提供を分ける。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N18 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N18-A3　3. ア誤・イ誤

ア：誤り。東京地裁がプライバシー侵害を認めた小説の事件。企業データ削除の最高裁判決ではない。13条の幸福追求権を根拠に考える。 イ：誤り。2003年の制度史と、2021年改正による法の一元化（国等2022年、地方2023年施行）を区別する。古い五法体制を現行体制としない。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア・イ。

参照 N18 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N19-R　父母両系血統主義

父母両系血統主義は父または母の国籍を基準に出生による国籍取得を認める。1984年改正・1985年施行。出生地だけで決める制度ではない。

参照 N19 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N19-A1　2. ア正・イ誤・ウ誤

ア：正しい。条文が国籍の男女平等を求めているなら、別分野の正しい出来事だけでは対応にならない。1984年改正・1985年施行。2008年には婚外子の国籍取得の婚姻要件が違憲とされた。 イ：誤り。死刑廃止を扱う第二選択議定書は未批准。第一選択議定書は個人通報。A規約の一部留保と議定書全体の未批准を区別する。 ウ：誤り。1997年に北海道旧土人保護法を廃止。先住民族の明記は2019年法。部落差別では同和対策審議会答申と特別措置法を関連付ける。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・ウ。 / 4: 食い違う文：ア・イ。

参照 N19 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N19-A2　3. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。障害者基本法1993年だけに雇用率を求めない。人種差別撤廃条約は1965年採択・日本1995年加入。 イ：正しい。最高裁1995年は永住外国人の地方参政権を憲法上保障しなかったが、地方選挙権を法律で与えることまで禁止しないとした。国政選挙権への拡張は不可。 ウ：正しい。旧外国人登録法の歴史。現在の入国管理の生体情報制度とは対象・根拠が別。宗教団体への公金支出は89条の問題で積極的格差是正とは別。

1: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N19 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N19-A3　4. ア正・イ誤

ア：正しい。1989年採択・日本1994年批准。保護を要する年齢差はあり得る。児童虐待防止法は2007年改正で立入調査等を強化。児童買春・児童ポルノ禁止法は1999年制定・2004年改正。 イ：誤り。国公立学校で特定宗教の教育をすることは政教分離に反する。条約の信教の自由から公教育による宗教教育を導かない。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N19 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N08-O1　警察予備隊 → 保安隊 → 自衛隊 → PKO協力法

1950→1952→1954→1992。組織変遷と海外活動の法整備を別の段階として並べる。

参照 N08 / 問題集p.35-36・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N17-O1　世界人権宣言 → 国際人権規約の採択 → 日本の規約批准 → 日本の女子差別撤廃条約批准

1948→1966→1979→1985。宣言と条約、採択と日本の批准を混同しない。

参照 N17 / 問題集p.42-43・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N18-O1　個人情報保護関連5法の成立 → 保護法一元化の改正成立 → 一元化した法律の国の行政機関等への施行 → 一元化した法律の自治体への施行

2003年の関連5法→2021年改正→国等2022年施行→自治体2023年施行。旧解答の複数法律体制を2026年の現行として断言しない。改正の成立と施行先・施行日を分ける。2026年7月にも改正公布があるが公布と全面施行は同義ではない。

参照 N18 / 問題集p.43-45・出版社解説の該当項目（原本非公開）

解答・解説：国会・内閣

S08-R　特別会

常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

参照 S08 / プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52〜54条

S08-A　1. 臨時会の要求は、いずれかの院の総議員の4分の1以上でできる

常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

1: 両院同時の要求ではない。 / 2: 分母と割合を取り違えている。 / 3: 衆議院解散による総選挙後。 / 4: 毎年1回が憲法の定め。

参照 S08 / プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52〜54条

S08-J　正しい

正しい。任期満了による選挙とは区別する。 常会は毎年1回召集され、通常の会期は150日。臨時会は内閣が必要と判断した場合に召集し、いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があれば内閣に召集義務がある。特別会は衆議院解散による総選挙後30日以内に召集する。衆議院の任期満了選挙後を特別会としない。

参照 S08 / プリント4 p1 国会の種類／e-Gov 日本国憲法52〜54条

S09-R　定足数

本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

参照 S09 / プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S09-A　1. 本会議の定足数は総議員の3分の1以上である

本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

1: 総議員を分母とする出席要件。 / 2: 特別な議決要件と混同している。 / 3: 出席者を分母にすると最低出席人数を決められない。 / 4: 憲法56条では議長が決する。

参照 S09 / プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S09-J　正しい

正しい。ただし憲法に特別の定めがある場合は別の要件となる。 本会議は総議員の3分の1以上が出席しなければ開議・議決できない。通常の議事は出席議員の過半数で決する。可否同数なら議長が決する。会議を成立させる人数と、成立した会議で議案を可決する人数は別の条件である。

参照 S09 / プリント4 p1 本会議／e-Gov 日本国憲法56条

S10-R　再可決

法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S10-A　1. 法律案の再可決には衆議院の出席議員の3分の2以上が必要

法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

1: 出席議員を分母とする。 / 2: 30日は予算・条約の論点。法律案は60日で否決とみなし得る。 / 3: 通常の議決と再可決を混同。 / 4: 憲法59条が再可決を認める。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S10-J　誤り

誤り。衆議院が参議院の否決とみなすことができるだけで、必要な手続を省いて自動成立するわけではない。法律案は原則として両院で可決する。参議院が異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上で再可決できる。参議院が受領後60日以内に議決しない場合、衆議院は否決したとみなすことができる。60日で自動的に法律になるわけではない。休会中はこの期間に算入しない。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

S11-R　30

予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

参照 S11 / プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S11-A　1. 首相指名で参議院が議決しない場合の期間は10日である

予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

1: 予算・条約の30日と区別する。 / 2: 首相指名は10日。 / 3: 法律案の要件を予算に移している。 / 4: 内閣が締結し国会が承認する。

参照 S11 / プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S11-J　正しい

正しい。いずれも休会中を除いて数える。 予算と条約承認では両院の議決が異なり、両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。参議院が受領後30日以内に議決しない場合も同様。首相指名では10日。いずれも休会中を除く。法律案のような3分の2での再可決を要しない。予算は衆議院先議である。

参照 S11 / プリント4 p1 予算・条約・首相指名／e-Gov 日本国憲法60・61・67条

S12-R　不逮捕特権

国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

参照 S12 / 訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S12-A　1. 国会議員には住民によるリコール制度がない

国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

1: 全国民の代表としての位置付けを押さえる。 / 2: 会期中が原則で例外もある。 / 3: 院内の演説・討論・表決の保障。 / 4: 地域の法的な指図に拘束される代理人とは異なる。

参照 S12 / 訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S12-J　誤り

誤り。院外の現行犯罪は例外であり、不逮捕特権は無制限ではない。 国会議員は全国民の代表であり、地方議員のような住民によるリコール制度はない。不逮捕特権は原則として会期中の保障で、院の許諾や院外の現行犯罪などの例外がある。免責特権は院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない保障であり、あらゆる犯罪の免責ではない。

参照 S12 / 訂正報告 p51 Q7／プリント4 p1／e-Gov 日本国憲法43・50・51条、国会法33条

S13-R　国会

内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

参照 S13 / プリント5 p1 組織／e-Gov 日本国憲法66〜68条

S13-A　1. 国務大臣は過半数が国会議員であり、全員が文民でなければならない

内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

1: 過半数と全員の対象を分ける。 / 2: 全員要件でも衆議院限定でもない。 / 3: 国会が指名し天皇が任命する。 / 4: 総理大臣が任命する。

参照 S13 / プリント5 p1 組織／e-Gov 日本国憲法66〜68条

S13-J　正しい

正しい。ただし全員が文民であるという別の条件は満たす必要がある。 内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する。国務大臣は総理が任命し、その過半数は国会議員から選ぶ。全員が国会議員である必要はないが、総理と国務大臣は全員文民でなければならない。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。

参照 S13 / プリント5 p1 組織／e-Gov 日本国憲法66〜68条

S14-R　総辞職

衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺や、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69〜71条

S14-A　1. 衆議院の不信任可決後、10日以内に衆議院を解散しなければ総辞職する

衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺や、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

1: 解散と総辞職の分岐を押さえる。 / 2: 問責に憲法69条と同じ効果はない。 / 3: 10日。特別会召集の30日と違う。 / 4: 新総理任命まで職務を継続する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69〜71条

S14-J　誤り

誤り。憲法69条の効果が生じるのは衆議院の不信任可決または信任否決である。 衆議院で内閣不信任が可決、または信任が否決されたら、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職する。参議院の問責決議には同じ法的効果がない。総理の欠缺や、衆議院総選挙後初めての国会召集でも内閣は総辞職する。総辞職後は新総理任命まで職務を継続する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69〜71条

S15-R　政令

内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

参照 S15 / プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

S15-A　1. 予算案を作成するのは内閣、予算を議決するのは国会である

内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

1: 作成・議決の主体を分ける。 / 2: 内閣の職務。 / 3: 締結は内閣、承認は国会。 / 4: 罰則には法律の委任が必要。

参照 S15 / プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

S15-J　誤り

誤り。政令に罰則を設けるには法律の委任が必要である。 内閣は法律を執行し、予算案を作成して国会に提出し、条約を締結する。国会は予算を議決し、条約を承認する。内閣の政令は法律の実施等のために制定するもので、法律の委任なしに罰則を設けることはできない。政策を実施する機関と決定・承認する機関を分けて覚える。

参照 S15 / プリント5 p1 職務権限／e-Gov 日本国憲法73条

S14-O1　不信任可決 → 10日以内の衆議院解散 → 衆議院総選挙 → 選挙後初の国会召集と内閣総辞職

解散を選んでも選挙後初の国会召集時に総辞職する。総辞職だけを選ぶ経路とは区別する。

参照 S14 / プリント5 p1 交代／e-Gov 日本国憲法69〜71条

S10-C1　200

出席議員300人×2/3＝200人。総議員の3分の2ではない。

参照 S10 / プリント4 p1 法律案／e-Gov 日本国憲法59条

N06-R　除名

除名は議員の身分を失わせる懲罰。当該議院で出席議員の3分の2以上の議決を要する。裁判官の弾劾とは対象と手続が異なる。

参照 N06 / 問題集p.33-35・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N06-A1　2. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。除名は憲法58条の特別多数。総議員を分母にする憲法改正発議とは違う。 イ：正しい。不信任と条約承認に、除名や法律再可決の3分の2を移してはいけない。条約には予算と同じ衆議院優越がある。 ウ：誤り。法律案に衆議院先議の義務はない。両院協議会の成案は改めて両院の議決を要する。衆議院先議は予算。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N06 / 問題集p.33-35・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N06-A2　3. ア誤・イ正・ウ誤

ア：誤り。憲法95条の特別法には、その自治体の住民投票による過半数の同意が必要。議会の同意では代替しない。 イ：正しい。法律を議決する国会と、法律を公布する天皇を区別する。天皇の独自の立法権ではない。 ウ：誤り。最低投票率は規定されていない。18歳以上の投票で有効投票総数の過半数の賛成を要し、3分の2ではない。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ウ。

参照 N06 / 問題集p.33-35・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N06-A3　4. ア誤・イ正

ア：誤り。地方の直接請求と国の憲法改正手続は別。改正原案提出→各院総議員2/3以上で発議→国民承認→天皇公布の順。 イ：正しい。各議院別の総議員2/3以上→有効投票総数の過半数による承認→天皇の公布。地方特別法の住民投票や法律再可決とは別。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N06 / 問題集p.33-35・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N20-R　不逮捕特権

不逮捕特権は会期中の保障が原則。院の許諾や院外現行犯罪等の例外があり、院内発言等の免責特権とは異なる。

参照 N20 / 問題集p.50-52・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N20-A1　2. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。旧憲法には緊急勅令があり、現行憲法にない。現行国会議員は全国民の代表であり、選出団体による命令委任・国民によるリコールは制度化されていない。 イ：誤り。日銀総裁などの国会同意人事には衆議院の優越はない。定数は法律で変更できる。常会は毎年1月召集・150日。党首討論は1999年の国会改革と関連。 ウ：正しい。弾劾裁判所は裁判官の罷免。議員の歳費・不逮捕・免責特権を区別する。不逮捕は会期中が原則で現行犯等の例外、免責は院内の発言・表決について院外で責任を問わない。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N20 / 問題集p.50-52・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N20-A2　3. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。国会法51条2項。同一内容の案件で既に公聴会を開いた場合は例外。総予算は年度当初の予算で、補正予算一般まで常に必須とはしない。帝国議会は本会議中心。常任委員会と特定案件の特別委員会を区別する。 イ：正しい。発議者を含む合計人数ではない。原則は委員会審査→本会議。法律・政令には主任国務大臣の署名と首相の連署が必要。 ウ：誤り。法律案はどちらの院からでもよい。予算は衆先議。会計検査院は財政支出を事後検査する。地方特別法は住民投票の過半数であって首長の同意ではない。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N20 / 問題集p.50-52・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N20-A3　4. ア誤・イ正・ウ正

ア：誤り。憲法審査会は改憲等の調査・審査。違憲審査は下級裁判所にもある。下級裁判官は最高裁指名名簿から内閣任命。国政調査権は各院にあり、閣僚の出席要求に応じる義務と区別する。 イ：正しい。副大臣・大臣政務官と党首討論を導入。大臣は議席の有無にかかわらず両院に出席・発言でき、要求があれば出席義務がある。 ウ：正しい。問題集の1990年代等の資料では政府提出の成立割合が高い。特定時期の統計を全時代の必然にしない。国費支出の国会承認と会計検査の事後検査も別。

1: 食い違う文：イ・ウ。 / 2: 食い違う文：イ。 / 3: 食い違う文：ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N20 / 問題集p.50-52・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N21-R　連帯責任

内閣は国会に対して共同して負う連帯責任を持つ。個々の大臣が天皇を輔弼した旧憲法の責任関係と分ける。

参照 N21 / 問題集p.52-53・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N21-A1　3. ア正・イ誤

ア：正しい。首相は国会議員から国会が指名。大臣は全員文民。非議員の大臣も議院で発言でき、在職中の訴追には首相の同意を要する。大臣の報酬には裁判官のような在任中減額禁止の憲法規定はない。 イ：誤り。同輩中の首席は旧憲法下。現行は内閣の首長で、閣議を主宰し行政各部を指揮監督。閣議は全会一致を慣行とし、主任大臣署名・首相連署を要する。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N21 / 問題集p.52-53・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N21-A2　4. ア正・イ正

ア：正しい。閣僚の互選や副首相の自動昇格で残任期を引き継ぐ制度ではない。米国の副大統領の昇格と区別する。総選挙後初の国会召集時にも総辞職。 イ：正しい。7条解散の運用では不信任がなくても解散が行われる。内閣不信任可決なら10日以内の解散か総辞職。参議院自身を解散する制度ではない。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N21 / 問題集p.52-53・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N22-R　内閣府

内閣府は2001年の省庁再編で設けられ、首相を長とし総合調整を担う。従来からの内閣官房とは別組織。

参照 N22 / 問題集p.53-54・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N22-A1　4. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。男女共同参画会議は内閣府内。人事院は公務員の労働権制約の代償措置。内閣法制局は法案等を審査。 イ：正しい。組織と提言の内容で対応させる。地方分権一括法1999年、中央省庁再編2001年へつながる。 ウ：誤り。向きが逆。政務次官を廃止し副大臣・大臣政務官を設けた。経済財政諮問会議は財務省でなく内閣府。行政委員会の中立性を弱める改革ではない。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N22 / 問題集p.53-54・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N22-A2　1. ア正・イ誤

ア：正しい。東日本大震災は2011年だが復興庁の設置は2012年。こども家庭庁は厚生労働省でなく内閣府の外局。 イ：誤り。戦後に導入。政治的中立性と専門性のため、準立法・準司法機能も持つ。公正取引委員会・中央労働委員会等。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N22 / 問題集p.53-54・出版社解説の該当項目（原本非公開）

解答・解説：地方自治

S16-R　二元代表制

住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

参照 S16 / プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92〜94条

S16-A　1. 住民自治は住民参加、団体自治は地方公共団体の自主性に着目する

住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

1: 二つの原理は両立する。 / 2: 首長は住民による直接選挙。 / 3: 地方議会議員も住民が選ぶ。 / 4: 法律の範囲内という限界がある。

参照 S16 / プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92〜94条

S16-J　誤り

誤り。地方自治の本旨を構成する二つの側面として両立する。 住民自治は地域の住民が地域政治に参加して決める原理。団体自治は国から独立した地方公共団体が自主的に事務を処理する原理。首長と地方議会議員を住民が直接選ぶ二元代表制は議院内閣制とは異なる。条例制定は法律の範囲内で認められる。

参照 S16 / プリント6 p1 原則・機関／e-Gov 日本国憲法92〜94条

S17-R　監査委員

条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S17-A　1. 条例制定・改廃の直接請求は50分の1以上の署名で首長に行う

条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

1: 割合・請求先・結果を一組で覚える。 / 2: 議会の審議・議決が必要。 / 3: 監査委員が請求先。 / 4: 税等に関する条例には除外規定がある。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S17-J　正しい

正しい。これは地方自治法75条の直接請求であり、住民監査請求とは区別する。 条例の制定・改廃の直接請求は有権者の50分の1以上の署名で首長へ、事務の監査の直接請求は同じ割合で監査委員へ行う。地方税の賦課徴収等の条例は74条の請求対象から除かれる。条例請求は議会に付議され、署名が集まっただけで成立しない。住民監査請求の別制度と混同しない。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S18-R　選挙管理委員会

議会解散や議員・首長の解職請求では、対象となる有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら40万÷3＋超過分÷6。80万人超なら40万÷3＋40万÷6＋80万人超の部分÷8。議会解散と首長解職は自治体全体、選挙区がある地方議員の解職はその選挙区の有権者総数を使う。人口ではない。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-A　1. 有権者90万人なら、80万人超の10万人分に8分の1を適用する

議会解散や議員・首長の解職請求では、対象となる有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら40万÷3＋超過分÷6。80万人超なら40万÷3＋40万÷6＋80万人超の部分÷8。議会解散と首長解職は自治体全体、選挙区がある地方議員の解職はその選挙区の有権者総数を使う。人口ではない。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

1: 最初の二つの区間は別の割合を保つ。 / 2: 40万人・80万人の境界で率が変わる。 / 3: 法定の分母は選挙権を有する者の総数。 / 4: 請求後の投票による判断が必要。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-J　誤り

誤り。40万人超・80万人超では超過部分に6分の1・8分の1を適用する。 議会解散や議員・首長の解職請求では、対象となる有権者40万人までは3分の1。40万人を超え80万人以下なら40万÷3＋超過分÷6。80万人超なら40万÷3＋40万÷6＋80万人超の部分÷8。議会解散と首長解職は自治体全体、選挙区がある地方議員の解職はその選挙区の有権者総数を使う。人口ではない。端数を途中で丸めず最後に切り上げる。請求先は選挙管理委員会で、その後の投票と署名要件は別である。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S19-R　首長

副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

S19-A　1. 副知事の解職請求は首長に行い、議会の議決で失職を判断する

副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

1: 86・87条の手続。 / 2: 首長・議員の解職と混同している。 / 3: 必要署名による請求が認められる。 / 4: 総議員の3分の2以上の出席と出席者の4分の3以上の同意が必要。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

S19-J　誤り

誤り。首長への請求後、議会の特別多数による議決で決まる。 副知事・副市町村長等の解職も、必要な署名を集めて請求できる。請求先は首長であり、議会に付議する。議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意すれば失職する。住民が直接選んだ首長や議員の解職請求と、請求先・最終決定方法が異なる。署名数は段階計算の対象である。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

S20-R　自治事務

自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

参照 S20 / 訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S20-A　1. 自治事務も法定受託事務も地方公共団体が処理する事務である

自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

1: 役割と処理主体を分ける。 / 2: 自治体の事務の区分である。 / 3: 法令によって定められる。 / 4: 地方自治を尊重し国の関与には法的な限界がある。

参照 S20 / 訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S20-J　誤り

誤り。法定受託事務も地方公共団体が処理する。役割の性質を処理主体と混同しない。 自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外。法定受託事務は、国等が本来果たす役割に関わり、適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定める事務。どちらも地方公共団体が処理する。憲法が個別事務を全て列挙するわけではなく、国の関与も無制限ではない。

参照 S20 / 訂正報告 p61 地方10／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法2条8・9項

S21-R　地方交付税

地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が使途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で使途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

参照 S21 / 訂正報告 p60 地方8／e-Gov 地方交付税法1〜3条

S21-A　1. 地方交付税は国が使途を制限してはならない財源である

地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が使途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で使途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

1: 地方交付税法3条2項。 / 2: 国庫支出金との混同。 / 3: 特定事業のための財源。 / 4: 国税等を財源に国が交付する。

参照 S21 / 訂正報告 p60 地方8／e-Gov 地方交付税法1〜3条

S21-J　誤り

誤り。地方交付税の使途を国は制限できず、国庫支出金とは異なる。 地方税収には地域差があり、そのままでは提供できる行政サービスに格差が生じる。地方交付税は財源の均衡化等のため国税の一定割合等を財源に交付し、国が使途を制限してはならない。国庫支出金は特定事業の財源で使途が特定される。「国から来る財源」は共通でも、自由に使えるかが異なる。

参照 S21 / 訂正報告 p60 地方8／e-Gov 地方交付税法1〜3条

S18-C1　100000

30万÷3＝10万。40万人以下なので全体に3分の1を適用する。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-C2　183334

40万÷3＋30万÷6＝183333と3分の1。途中で丸めず最後に切り上げて183334人。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S18-C3　212500

40万÷3＋40万÷6＋10万÷8＝20万＋12500＝212500人。

参照 S18 / プリント6 p1／訂正報告 p49／e-Gov 地方自治法76・80・81条

S17-C1　2400

12万÷50＝2400人。解散請求の3分の1とは異なる。

参照 S17 / プリント6 p1 直接請求／e-Gov 地方自治法74・75条

S19-C1　15

定足要件は30×2/3＝20人で満たす。同意は出席者20×3/4＝15人。

参照 S19 / 訂正報告 p74 Q7／プリント6 p1／e-Gov 地方自治法86・87条

N26-R　団体自治

団体自治は自治体が国から独立して自主的に運営する面。住民自治は住民の意思による運営という面であり、国との関係と住民参加を分ける。

参照 N26 / 問題集p.58-60・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N26-A1　4. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。中央政府をまねることや学校教育の課題解決そのものではない。地域の実践を通じる参加能力の形成。 イ：正しい。住民の意思と責任が住民自治、国から独立した団体が団体自治。現行憲法92条は地方自治の本旨、旧憲法に地方自治の章はない。三割自治は自主財源の乏しさを示す言葉。 ウ：誤り。地方裁判所は国の裁判所。首長と議会は住民が別々に選ぶ二元代表制であり、地方にも三権すべてが自治体機関としてあるわけではない。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N26 / 問題集p.58-60・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N26-A2　1. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。公共事業を問う条例投票は禁止されていない。永住外国人を対象に含めた事例もある。国籍に関する選挙権と混同しない。 イ：誤り。首長による解散は不信任議決を受けた場合。最初の不信任は総議員2/3以上出席・出席3/4以上同意、10日以内に解散しなければ失職。違法行為を認める判決や予算否決だけを自動失職としない。 ウ：正しい。条例・予算に対する一般再議の再可決は出席議員2/3以上。違法等を理由とする特別再議に同じ条件を一律に広げない。条例制定改廃の直接請求先は首長で、請求だけで住民投票や条例成立になるわけではない。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N26 / 問題集p.58-60・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N27-R　地方交付税

地方交付税は財源の調整等のため国から交付される依存財源だが、使途を制限できない一般財源。特定事業の国庫支出金と区別する。

参照 N27 / 問題集p.60-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N27-A1　1. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。分類は法律に基づき憲法の列挙ではない。法定受託は本来国等が果たす役割を法律で地方に任せるもので、地方の仕事を国に委託することではない。自治事務への国の関与はより限定的。 イ：正しい。自主課税の法定外税拡充は団体自治、住民の解職請求は住民自治。地方税法にない法定外目的税は用途を特定し得る。 ウ：誤り。条例は法律の範囲内。指定管理者制度2003年で公共施設の管理を民間等に任せられる。法定外目的税の設置は法の手続・要件がある。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N27 / 問題集p.60-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N27-A2　2. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。交付税は財政力が強い自治体が弱い自治体へ直接送る税ではなく国から配分。国庫支出金は事業ごとに用途指定。地方債も依存財源。 イ：正しい。小泉内閣期の改革。相続税は国税のまま。地方債は2006年から原則協議へ変化したが、許可等を要する場合もあり一律無関与ではない。 ウ：正しい。公権力行使等の職には国籍の制約がある。一般の地方公務員の労働基本権制限と、地方公営企業の労働権を区別する。

1: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N27 / 問題集p.60-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N28-R　リコール

リコールは議員・首長等の解職請求。国会議員には住民リコールはなく、地方でも対象により投票と議会議決を使い分ける。

参照 N28 / 問題集p.62-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N28-A1　2. ア正・イ正

ア：正しい。制定改廃と監査は有権者1/50以上。解散・解職は原則1/3だが40万・80万超の部分に緩和。宛先と署名、後続手続を別々に確認する。 イ：正しい。住民投票になる首長・議員解職と、議会判断になる役員解職を区別する。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N28 / 問題集p.62-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N28-A2　3. ア誤・イ正

ア：誤り。条例は議会審議議決、監査は監査実施と結果公表。解散・首長議員解職は投票の過半数で効力を生じる。 イ：正しい。平成合併で市町村1700台となったのは2000年代。大阪の二度の投票はいずれも反対多数。条例投票では外国人投票例があり、情報公開条例も国法1999年に先行。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N28 / 問題集p.62-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N27-D1　2. 乙と丙

条件1で乙・丙、条件2も乙16>3・丙8>0で満たす。甲は18>12だが税46<50、丁は税24<50かつ7<37。地方税は自主財源、交付税は依存・一般、国庫支出金は依存・特定。省略分の使途等は推測しない。

1: 甲は税が半分未満。 / 2: 二条件を両方満たす。 / 3: 丁はいずれも満たさない。 / 4: 甲・丁は税条件を満たさない。

参照 N27 / 問題集p.60-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N28-O1　地方自治法制定 → 革新自治体の拡大 → 地方分権一括法成立 → 大阪都構想の初回住民投票

1947→1960〜70年代→1999→2015。大阪の2020年再投票も否決で、成立した制度として扱わない。

参照 N28 / 問題集p.62-63・出版社解説の該当項目（原本非公開）

解答・解説：司法

S22-R　内閣

裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

参照 S22 / プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78〜80条

S22-A　1. 最高裁長官は内閣が指名し、天皇が任命する

裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

1: 総理の国会指名と区別。 / 2: それは総理大臣の手続。 / 3: 最高裁の指名名簿に基づき内閣が任命する。 / 4: 国民審査の対象は最高裁裁判官。

参照 S22 / プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78〜80条

S22-J　正しい

正しい。最高裁長官も含まれるが下級裁判所裁判官は対象ではない。 裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される。最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命、他の最高裁裁判官は内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命する。国民審査は最高裁裁判官が対象で、全裁判官の選挙ではない。

参照 S22 / プリント7 p1 裁判官／e-Gov 日本国憲法76・78〜80条

S23-R　再審

控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

参照 S23 / プリント7 p1 裁判のしくみ

S23-A　1. 三審制でも、すべての事件が必ず3回審理されるわけではない

控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

1: 不服申立てと要件に応じる制度。 / 2: 再審は確定後の特別の手続。 / 3: 控訴と上告は段階を区別する。 / 4: 法定の理由が必要。

参照 S23 / プリント7 p1 裁判のしくみ

S23-J　正しい

正しい。確定後に法定の理由でやり直す手続である。 控訴は第一審判決に対して上級裁判所の判断を求め、上告は第二審判決等に対してさらに上級裁判所の判断を求める。三審制は審理を必ず3回行う意味ではない。再審は確定判決に対し一定の理由がある場合に審理をやり直す特別の手続で、通常の第三審ではない。

参照 S23 / プリント7 p1 裁判のしくみ

S24-R　検察審査会

裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

参照 S24 / プリント7 p1 国民の司法参加

S24-A　1. 裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審に参加する

裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

1: 対象事件と審級を押さえる。 / 2: 刑事事件を扱う。 / 3: 不起訴の当否を審査する制度。 / 4: 有罪・無罪と量刑の両方に関わる。

参照 S24 / プリント7 p1 国民の司法参加

S24-J　正しい

正しい。両制度を参加段階で区別する。 裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断する。検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査し、一定の二度の起訴議決によって指定弁護士が起訴する場合がある。不起訴を審査することと、刑事裁判で有罪を決めることは別の段階である。

参照 S24 / プリント7 p1 国民の司法参加

S25-R　黙秘権

逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

参照 S25 / プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33〜40条

S25-A　1. 自白が本人に不利益な唯一の証拠なら有罪にはできない

逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

1: 自白偏重を防ぐ保障。 / 2: 憲法38条3項に反する。 / 3: 令状は裁判官が発する。 / 4: 現行犯は例外。

参照 S25 / プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33〜40条

S25-J　誤り

誤り。本人に不利益な唯一の証拠が自白である場合、有罪とされない。 逮捕には原則として裁判官の令状が必要で、現行犯逮捕は例外。自白だけが唯一の証拠なら有罪にできず、強制された自白には証拠能力がない。黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない保障。刑罰の不遡及と一事不再理は、後からの処罰や同じ事件の繰り返しの訴追から個人を守る。

参照 S25 / プリント8 p1 刑事手続／e-Gov 日本国憲法33〜40条

S26-R　付随的違憲審査

日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

参照 S26 / プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S26-A　1. 日本では下級裁判所も違憲審査を行える

日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

1: 最高裁は終審であり独占ではない。 / 2: 下級裁判所にも認められる。 / 3: 付随的審査の原則と異なる。 / 4: 憲法の最高法規性に反する。

参照 S26 / プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S26-J　誤り

誤り。下級裁判所も審査でき、最高裁は違憲審査の終審裁判所である。 日本では具体的な事件の解決に必要な範囲で違憲審査をする付随的審査制を採る。下級裁判所も違憲審査を行い、最高裁は終審裁判所である。法律が疑わしいだけで事件と無関係に抽象的な審査をする制度とは異なる。憲法に反する法令等は憲法98条により効力を持たない。

参照 S26 / プリント8 p1 違憲審査／e-Gov 日本国憲法81・98条

S27-R　司法消極主義

国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

参照 S27 / 訂正報告 p58 Q17／プリント8 p1 司法と民主主義

S27-A　1. 国会の民主的な正統性を尊重することが司法消極主義の根拠になる

国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

1: 権限の有無でなく行使の姿勢の議論。 / 2: 違憲審査権はある。 / 3: 違憲審査への積極性の立場。 / 4: 裁判官の独立とは別の論点。

参照 S27 / 訂正報告 p58 Q17／プリント8 p1 司法と民主主義

S27-J　誤り

誤り。違憲審査権を持つことを前提に、その行使に慎重であるべきだとする立場である。 国会は選挙された議員で構成され民主的な正統性を持つ。この点から、選挙を直接の基盤としない裁判所が国会の判断を広く覆すことに慎重であるべきだとする考えが司法消極主義の根拠となる。裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。司法積極主義は人権保障等を重視して審査に積極的な立場である。

参照 S27 / 訂正報告 p58 Q17／プリント8 p1 司法と民主主義

N13-R　罪刑法定主義

罪刑法定主義は犯罪と刑罰を事前に法で定める原則。政令の罰則には法律の委任が必要で、遡及処罰も禁止される。

参照 N13 / 問題集p.39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N13-A1　4. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。憲法33条。現行犯には事前令状を要しない。法定手続31条、遡及処罰禁止39条と条文を分ける。イ：誤り。強制・拷問等の自白は証拠にできず、本人に不利益な唯一の証拠が自白なら有罪にできない。 ウ：正しい。重大事件だけに弁護人依頼を限定しない。憲法37条の弁護人依頼、40条の刑事補償を区別する。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N13 / 問題集p.39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N13-A2　1. ア誤・イ正・ウ誤

ア：誤り。一事不再理と遡及処罰禁止。後法で過去の適法行為を処罰しない。 イ：正しい。政令の罰則は法律の委任を必要とする。刑事手続は法律で定め、行政が政令だけで独自に決めない。 ウ：誤り。録音録画は法律に基づく対象事件の制度で2019年開始。憲法の明文義務ではない。死刑に当たる殺人罪の公訴時効は2010年に廃止された。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：イ。 / 3: 食い違う文：イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ウ。

参照 N13 / 問題集p.39・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N23-R　弾劾裁判所

弾劾裁判所は両院各7人の議員から成り裁判官の罷免を扱う。議員除名や不起訴審査と対象が異なる。

参照 N23 / 問題集p.54-56・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N23-A1　1. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。下級裁判官は最高裁指名名簿から内閣任命。任期10年・再任可は憲法80条。最高裁は長官と14名で構成。 イ：正しい。制度名を知るだけでなく目的を対応させる。行政機関による裁判官の懲戒は禁じられ、良心と憲法・法律にのみ拘束される。 ウ：誤り。司法は独立。最高裁は訴訟手続・弁護士・内部規律・司法事務の規則を国会承認なしで定める。国会の裁判官への関与は弾劾制度など。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N23 / 問題集p.54-56・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N23-A2　2. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。弾劾裁判所は両院各7人の議員で構成。犯罪被害者参加制度は2008年開始で対象事件に被害者等が参加可能。 イ：正しい。82条の全員一致による公の秩序・善良の風俗の例外と、公開が必要な事件を分ける。「すべての刑事裁判は常に全面公開」とはしない。 ウ：誤り。分母は投票者。任命後初の衆院総選挙、その後10年経過後初の総選挙。×以外の記入をせず白紙は罷免意思なしとして扱う。公務員選定罷免権の具体化。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N23 / 問題集p.54-56・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N24-R　ADR

ADRは裁判外の紛争解決。調停・仲裁等により解決を図り、対象刑事裁判に参加する裁判員とは違う。

参照 N24 / 問題集p.54-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N24-A1　2. ア正・イ誤・ウ正

ア：正しい。裁判員は一定の重大な刑事事件の第一審で裁判官とともに有罪・無罪と量刑を決める。死刑確定後の再審無罪の例も存在し、財田川事件などがある。 イ：誤り。事件ごとに選ばれ、守秘義務は任務終了後も続く。対象は民事一般ではない。 ウ：正しい。起訴済みの当否や自治体決定の不服、民事紛争を裁く機関ではない。2009年に起訴議決制度開始。

1: 食い違う文：ア・ウ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：ア・イ・ウ。

参照 N24 / 問題集p.54-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N24-A2　3. ア誤・イ正・ウ正

ア：誤り。刑罰と民事責任は別。一事不再理は民事賠償を禁じない。2005年開始の公判前整理手続は刑事の争点・証拠を整理し、国選弁護は依頼できない被告人への保障。 イ：正しい。恵庭事件は最高裁の統治行為論判決ではない。大津事件1891年では政府の死刑要求に抗し通常の殺人未遂罪を適用。 ウ：正しい。法テラス2006年、法科大学院2004年。市民の救済を支える。ADRの調停・仲裁と、裁判員・検察審査会の対象段階を分ける。

1: 食い違う文：イ・ウ。 / 2: 食い違う文：イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ウ。

参照 N24 / 問題集p.54-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N25-R　統治行為論

統治行為論は高度に政治的な事項の司法判断を抑制する考え方。具体的事件に付随する審査権が存在しない意味ではない。

参照 N25 / 問題集p.57-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N25-A1　3. ア正・イ誤

ア：正しい。国政調査権に基づく国会の判断能力、政治部門の責任も消極主義の根拠。表現の過度な制約への救済は積極主義側。 イ：誤り。事件から独立は抽象的審査。日本は付随的。長沼の自衛隊違憲は札幌地裁で、最高裁の判断ではない。最高裁は全逓名古屋中郵事件で国家公務員争議禁止を合憲とした。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N25 / 問題集p.57-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N25-A2　4. ア正・イ正

ア：正しい。津1977年、愛媛1997年、空知太2010年。宗教との関わりを一律に違憲・合憲としない。目的・効果等を踏まえた各結論を区別。 イ：正しい。日照侵害の救済や尼崎道路公害の差止め事例がある。大阪空港の差止めは下級審で認容、最高裁は1981年に退けた。どの審級の判断かを区別する。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N25 / 問題集p.57-58・出版社解説の該当項目（原本非公開）

解答・解説：選挙

S28-R　6

衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

参照 S28 / プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S28-A　1. 参議院は解散がなく、3年ごとに半数を改選する

衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

1: 任期6年と半数改選周期3年を分ける。 / 2: 半数ずつを入れ替える。 / 3: 4年で、解散により短縮される。 / 4: 衆議院の被選挙権は25歳以上。

参照 S28 / プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S28-J　正しい

正しい。緊急の必要がある場合、内閣の求めにより開く仕組みがある。 衆議院は任期4年で解散があり、参議院は任期6年で解散はなく3年ごとに半数を改選する。被選挙権は衆議院25歳以上、参議院30歳以上。プリント9の制度表では定数は衆465・参248。選挙権の18歳と被選挙権の年齢を混同しない。特定時点の政党別議席とは区別する。

参照 S28 / プリント9 p1 国会／e-Gov 日本国憲法45・46条

S29-R　小選挙区比例代表並立制

並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方で、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じることだけでは両制度を区別できない。

参照 S29 / プリント2 p1・プリント9 p1

S29-A　1. 日本の衆議院は、小選挙区と比例代表を別々に配分する並立制である

並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方で、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じることだけでは両制度を区別できない。

1: 二票の意味と配分方法を区別。 / 2: 二票制と配分方式は異なる分類。 / 3: それは併用制の基本的な考え方。 / 4: 調整の有無が区別のポイント。

参照 S29 / プリント2 p1・プリント9 p1

S29-J　誤り

誤り。二票制は投票方法であり、並立制でも二票を投じる。 並立制は小選挙区と比例代表の議席をそれぞれ別に配分する。併用制は全体の議席配分を比例代表の得票に連動させ、小選挙区の議席と調整する。日本の衆議院は並立制。二票制は投票の仕方で、並立か併用かは配分の仕方。二票を投じることだけでは両制度を区別できない。

参照 S29 / プリント2 p1・プリント9 p1

S30-R　死票

小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

参照 S30 / 訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S30-A　1. 小選挙区制では少数派の意見が議席に反映されにくい傾向がある

小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

1: 1人だけを選ぶことの帰結。 / 2: 多党化しやすい傾向であって必然でもない。 / 3: 当選者以外への票が死票となりやすい。 / 4: 得票に応じた議席配分が基本。

参照 S30 / 訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S30-J　誤り

誤り。比例代表制は多党化・連立につながり得るが、政権の形を一意に決めるものではない。 小選挙区制は1選挙区1人を選ぶため、当選者以外への票が議席に結び付かず、少数派の意見が議席に反映されにくい。比例代表制は政党の得票に応じた配分で少数派も代表されやすいが、多党化・連立につながり得る。制度の一般的な傾向と、必ず起こる結果を区別する。

参照 S30 / 訂正報告 p71 Q12／プリント2 p1

S31-R　ドント式

各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70〜72

S31-A　1. 各党の得票を正の整数で割り、全党の商を大きい順に比較する

各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

1: 政党ごとの商を横断して比較する。 / 2: それはサンラグ方式の除数。 / 3: 端数処理だけでは定数と一致する保証はない。 / 4: 比例配分の手順を無視している。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70〜72

S31-J　正しい

正しい。上位から定数個の商を選び、政党別に数える。 各党の得票を1、2、3…で割り、その商を全政党で大きい順に並べ、定数に達するまで議席を配る。得票率を単純に四捨五入する方法ではない。最後の商が同値になる場合は別の同点処理が必要なので、この教材の計算例は配分境界で同点にならない数値にしている。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70〜72

S32-R　惜敗率

惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70〜72

S32-A　1. 惜敗率の分母は、その小選挙区の当選者の得票である

惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

1: 当選者にどれだけ迫ったかを表す。 / 2: それは投票率等の分母との混同。 / 3: 選挙区ごとの当選者得票も必要。 / 4: 分子と分母が逆。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70〜72

S32-J　誤り

誤り。当選者の得票が分母なので、本人の得票だけでは比較できない。 惜敗率は小選挙区の落選者の得票÷その選挙区の当選者の得票×100。衆議院比例代表で同一順位に置かれた重複立候補者の順位決定などに使う。全投票数を分母にする得票率とは違う。惜敗率の高低は、別の選挙区でも当選者の得票に対する比で比較し、本人の得票数だけでは決めない。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70〜72

S31-C1　3,1,1

商の上位5つはA5200、B3100、A2600、A約1733.33、C1700。よってA3・B1・C1。Aの3番目とCの1番目の差に注意。

参照 S31 / プリント2 p2 政党名簿式／訂正報告 p70〜72

S32-C1　80

36000÷45000×100＝80%。全投票数は計算に使わない。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70〜72

S32-C2　2. Y

Xは80%、Yは90%。本人の得票はXが多いが惜敗率はYが高い。

1: Xは80%。 / 2: Yは90%で高い。 / 3: 80%と90%で異なる。 / 4: 当選者の得票を分母にする。

参照 S32 / プリント9 p1 衆議院／訂正報告 p70〜72

N31-R　秘密選挙

秘密選挙は投票内容を他人に知られず自由に意思決定する保障。財産制限をなくす普通選挙とは違う。

参照 N31 / 問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N31-A1　4. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。小選挙区は死票が多く得票率と議席率が乖離しやすい。比例代表は小党にも議席を配り多党化しやすい。大選挙区は同じ定数なら選挙区の数が少なくなる。 イ：正しい。衆院は拘束名簿、参院は2001年から非拘束名簿を基本とし2019年から特定枠もある。参院の比例を廃止したわけではない。 ウ：正しい。参院には選挙区と比例の重複立候補はない。衆25歳・参30歳の被選挙権、日本国籍が条件。衆中選挙区から並立制への改正1994年・初実施1996年。

1: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア・ウ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N31 / 問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N31-A2　1. ア正・イ誤・ウ誤

ア：正しい。在外投票や期日前投票、不在者投票など投票機会を確保する仕組みがある。制度改正だけで一票の格差が消滅したとはいえない。 イ：誤り。比例名簿は政党等が提出する。小選挙区の無所属立候補と区別する。比例代表は一般に小選挙区より死票が少ない傾向。 ウ：誤り。候補不足等で投票自体が行われない場合がある。低定数や担い手不足等の背景と、投票者割合の低下・政治的無関心は別。グラフの縦軸を傾向と文脈から識別する。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：ア・ウ。 / 4: 食い違う文：ア・イ。

参照 N31 / 問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N31-D1　3. 小選挙区3,2,0 → 比例2,2,1

小選挙区はⅠⅢⅤでA、ⅡⅣでB、A3・B2・C0。合計票はA175・B204・C121。比例の上位商は204(B),175(A),121(C),102(B),87.5(A)。A2・B2・C1。比例でAは減りCは増え、Bは同じ。

1: 小選挙区でCはどの区も最多でない。 / 2: Aの87.5はBの68より大きい。 / 3: 区ごとの最多と全党の商を別々に集計した結果。 / 4: ⅢとⅤでもAが最多。

参照 N31 / 問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N31-D2　1. 全死票268千票・Ⅰ区

死票は当選につながらない票。全500千票－当選者(48+55+43+47+39)千票＝268千票。Bの落選はⅠ32/48≈66.7%、Ⅲ36/43≈83.7%、Ⅴ34/39≈87.2%でⅠが最低。B党の死票だけなら32+36+34=102千票。全死票と区別する。

1: 全落選票を集計し、当選者票を分母にした。 / 2: 102はB党だけの死票。 / 3: Ⅴの惜敗率はBの落選区中で最高。 / 4: 232は当選者の票、Ⅲは最低でない。

参照 N31 / 問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N31-D3　4. Xは投票率、Yは無投票当選率。低下・上昇の指標と対策を区別する

Xは投票率低下、Yは無投票当選率上昇の模式図。無投票当選は候補者が定数を超えず投票自体をしないこと。担い手不足への対策と、投票機会・関心の向上への対策は異なる。二つの同時変化だけで一方が他方の唯一の原因と断定できない。

1: 投票を実施しないことと全員投票は別。 / 2: 投票率が上がれば投票者割合は増える。 / 3: 相関だけで原因を一意に証明できない。 / 4: 指標名と分母を確認し、増減と制度の意味を読み分ける。

参照 N31 / 問題集p.69-72・出版社解説の該当項目（原本非公開）

解答・解説：政治参加

N29-R　包括政党

包括政党は特定階級だけでなく広い支持を求める政党類型。名望家・大衆政党の歴史と並べて整理する。

参照 N29 / 問題集p.67-68・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N29-A1　3. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。包括政党は1960年代の脱イデオロギー化とも関連。政党は政権獲得を目指す。憲法に政党の明文規定はなく、党議拘束も法律で一律禁止されていない。 イ：正しい。1932年五・一五事件で政党内閣が途絶。1955年に社会党再統一と自由党・日本民主党の保守合同。自民と社会が交互に政権を取る二大政党制ではなく自民優位。 ウ：正しい。新自由クラブ1976年、新生党・新党さきがけ1993年等の離党新党があった。ロッキード1976年・リクルート1988年等の構造汚職を政官財の癒着と関連付ける。

1: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N29 / 問題集p.67-68・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N29-A2　4. ア正・イ正・ウ誤

ア：正しい。日本新党1992年、新生党・さきがけ1993年。中選挙区では同党の複数候補が争った。自民は1994年に社会・さきがけとの連立で復帰。無党派知事は官僚支配を強める目的ではなく改革で対立する場合もあった。 イ：正しい。第44回2005年は自民、第45回2009年は民主が300超という図の特徴から時点を特定できる。2009年は民主・社民・国民新の連立。1993年の細川と混同しない。 ウ：誤り。政党・連立の現在は時点依存。ここでは1993、2005、2009など設問で指定した歴史の判断を練習し、旧解説の「現在」を2026年へ移し替えない。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N29 / 問題集p.67-68・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N30-R　利益集団

利益集団は政策への影響を目指す。自ら政権を担当することを目指す政党と、活動の目的を区別する。

参照 N30 / 問題集p.67-69・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N30-A1　3. ア正・イ正

ア：正しい。政権獲得を目指す政党と区別。米国のロビイスト登録を日本にも同じ国会登録制度があるとしない。 イ：正しい。政治への無関心とは同義ではない。政党は特定団体の利益だけでなく社会全体の利益を集約・調整する役割を持つ。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N30 / 問題集p.67-69・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N30-A2　4. ア正・イ誤

ア：正しい。政党助成法1994年。後者の選挙は直近の衆院総選挙、直近またはその前の参院通常選挙で、選挙区または比例の全国得票率をみる。企業・労組等の寄付先は原則政党・政治資金団体に限定され、政治家個人やその資金管理団体への献金と区別する。 イ：誤り。事前運動は禁止。2013年に一定条件下でネット選挙運動解禁。戸別訪問は禁じられ、期日前投票は投票日当日に投票できない事情等に対応する。

1: 食い違う文：ア。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N30 / 問題集p.67-69・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N32-R　委任立法

委任立法は国会の法律が大枠を定め詳細を行政命令等へ委ねること。専門行政の増大と民主的統制の必要性を結び付ける。

参照 N32 / 問題集p.73-76・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N32-A1　1. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。市場の失敗等への対応で国の仕事が治安・国防以外へ拡大。行政不介入への回帰が行政国家の定義ではない。 イ：正しい。政府委員の答弁拡大は官僚活用でも統制強化とは異なる。首相公選制は強化策としての提案であり現行制度ではない。 ウ：正しい。法の機械的適用等は法律万能主義。天下りは関係業界等への退職後の再就職。族議員は特定分野の官庁・業界に強い影響を持つ議員。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N32 / 問題集p.73-76・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N32-A2　2. ア誤・イ正

ア：誤り。許認可等の手続の公正・透明化が目的。行政指導は任意の協力に基づき不利益取扱いを禁ずる等の規律がある。行政評価とは別。 イ：正しい。人事院は廃止されていない。自衛官には争議権はない。一般職には団結・交渉が認められるが労働協約締結権等の制約がある。公務員は現行憲法15条の全体の奉仕者。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N32 / 問題集p.73-76・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N32-A3　3. ア正・イ正

ア：正しい。情報公開法は国の行政文書、自治体は条例。監査結果の報告先を国会としない。行政文書請求・監査・権利侵害への抗議と、人気の高い候補への追随を区別する。 イ：正しい。新聞報道は制度外・外部、同僚の反応は制度外・内部。内外と法制度の有無の二軸を別々に当てはめる。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N32 / 問題集p.73-76・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N33-R　第三セクター

第三セクターは行政と民間の共同出資。公益性があっても破綻時の公金投入や責任が問題になり得る。

参照 N33 / 問題集p.74-75・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N33-A1　2. ア正・イ正

ア：正しい。道路と国鉄を同じ年にしない。郵政省→郵政事業庁→日本郵政公社2003年→郵政民営化2007年。郵便・貯金・簡保の三事業を対象とする。 イ：正しい。規制緩和の区域・分野を限定する仕組み。1980年代から国家戦略特区があったという説明は誤り。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N33 / 問題集p.74-75・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N33-A2　3. ア正・イ正

ア：正しい。特殊法人制度そのものは以前からある。NHKは特殊法人としての公共放送で、民放と同一の地位になったわけではない。電力・ガスはもとから株式会社であった。 イ：正しい。第一セクターの国・自治体と第二セクターの民間の共同出資。行政手続法の透明化、独立行政法人の効率化と目的を区別する。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N33 / 問題集p.74-75・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N34-R　メディアリテラシー

メディアリテラシーは情報の根拠・偏りを読み取り適切に利用する能力。調査方法や報道が結果へ影響する可能性も吟味する。

参照 N34 / 問題集p.76-78・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N34-A1　3. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。アナウンスメント効果。質問の文言・順番等で同じ話題でも調査結果は変わり得る。戦前の報道統制や戦後GHQ検閲があり、常に政治権力から自由だったとはいえない。 イ：正しい。フリー記者への開放例もあるが、すべての機関で全面的な排除が解消したとはいえない。犯罪報道の判断は各社で異なり得る。 ウ：正しい。媒体だけで自由保障・責任がなくなるわけではない。青少年のフィルタリングは事業者の提供義務等と保護者の責務を区別し、保護者への無例外の利用義務とはしない。

1: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 組合せが一致する。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N34 / 問題集p.76-78・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N34-A2　4. ア誤・イ正

ア：誤り。不開示の適法性は裁判で争え、開示を命じる判断もあり得る。行政文書の情報公開法と自己情報の開示訂正を扱う個人情報保護法を区別する。 イ：正しい。政治資金には収支報告等の規制がある。世論調査・大衆運動・利益集団は意思反映に関わり、族議員は特定政策分野と結び付く。合意を重んじる型は多数者支配型と区別し、大衆迎合は直接民主制と同義ではない。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N34 / 問題集p.76-78・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N35-R　デジタルデバイド

デジタルデバイドは情報技術へのアクセスや利用能力等の格差。情報の悪用を指すサイバーテロとは違う。

参照 N35 / 問題集p.77・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N35-A1　4. ア正・イ正

ア：正しい。格差を単に情報の悪用の危険という意味にしない。ユビキタスは誰でもいつでもどこでもネットにつながる環境という概念。 イ：正しい。コーポレートガバナンスは企業統治。不正アクセス防止だけの技術ではなく経営監視・適切な運営の仕組み。

1: 食い違う文：ア・イ。 / 2: 食い違う文：ア。 / 3: 食い違う文：イ。 / 4: 組合せが一致する。

参照 N35 / 問題集p.77・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N35-A2　1. ア正・イ正

ア：正しい。ネットでの商品・サービス取引という意味。情報利活用の促進と無規制は別。ドローンには産業利用と悪用の両面がある。 イ：正しい。1999年不正アクセス禁止法。行政だけが個人情報規律の対象という説明は誤り。情報漏えい等の懸念と制度目的をともに整理する。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ。 / 3: 食い違う文：ア。 / 4: 食い違う文：イ。

参照 N35 / 問題集p.77・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N36-R　承認の政治

承認の政治は少数民族等の独自文化・価値を認める考え方。多数派の言語や文化への同化を権利付与条件にすることとは逆。

参照 N36 / 問題集p.78-79・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N36-A1　1. ア正・イ正・ウ正

ア：正しい。1998年法。特定政党の支持を主目的とする団体ではなく、企業民営化でだけ生まれるものでもない。 イ：正しい。有給職員も可能。サービス提供と営利分配を区別する。1995年をボランティア元年と呼ぶ。 ウ：正しい。徳島の可動堰投票2000年もある。条例投票には法的拘束力がなくても政治的影響があり、反対結果で事業中止の例もある。

1: 組合せが一致する。 / 2: 食い違う文：ア・イ・ウ。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア・ウ。

参照 N36 / 問題集p.78-79・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N36-A2　2. ア誤・イ正

ア：誤り。独自の自治、伝統文化・言語教育、伝統的な営みへの配慮が承認の例。公用語への同化を権利付与の条件とする例は異なる。 イ：正しい。直接投票の意義、代表による議論の意義、条例投票の法的拘束力の限界を別々に述べる。

1: 食い違う文：イ。 / 2: 組合せが一致する。 / 3: 食い違う文：ア・イ。 / 4: 食い違う文：ア。

参照 N36 / 問題集p.78-79・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N29-D1　2. Pは2005年、Qは2009年。各図の最大党は単独で過半数

480議席の過半数は241以上。自民296のPは2005年の郵政選挙、民主308のQは2009年の政権交代。2009年の鳩山内閣は民主・社民・国民新党の連立。図は歴史上の議席で2026年の現状ではない。

1: 政党の大小が逆。 / 2: 296と308はともに241以上。 / 3: 296は240を超える。 / 4: 55年体制は1955年、2009年は民主中心の政権交代。

参照 N29 / 問題集p.67-68・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N32-D1　3. Ⅱα

横軸は行政組織の内外、縦軸は法制度に基づくかどうか。人事院は法制度に基づく内部統制。法律があるだけで外部とせず、国政調査と混同しない。

1: 人事院は法定機関。 / 2: 制度に基づき、行政の内部。 / 3: 法制度・内部の組合せ。 / 4: 国会による調査は行政外部だが人事院は内部。

参照 N32 / 問題集p.73-76・出版社解説の該当項目（原本非公開）

N33-O1　三公社の民営化 → 独立行政法人制度開始 → 郵政公社発足 → 道路公団民営化 → 郵政民営化

三公社1985/1987→2001→2003→2005→2007。道路と郵政を1980年代の三公社に入れない。

参照 N33 / 問題集p.74-75・出版社解説の該当項目（原本非公開）
